

Dossiê Padagis

License and Supply Agreement — Testosterone Gel Pump 16,2 mg/g.
Um princípio, oito blocos e seis limites. Começa pela página de mesa, que é a única coisa que você precisa ter aberta durante a reunião.

CONTRAPARTE Padagis Israel Agencies Ltd.	MINUTA rev. Padagis 21.08.2026	CONDUTOR Lucas Medina	OBJETIVO DA REUNIÃO Entendimento e direção
BASE COMPARATIVA 6 contratos assinados			

00

Página de mesa

IMPRIMA SÓ ESTA

Tudo o que vem depois é preparação. Isto aqui é operação. Se durante a reunião você precisar folhear o dossiê, o dossiê falhou.

EMS × Padagis — folha única

TESTOSTERONE GEL PUMP 16,2 MG/G

OS NÚMEROS

266k

Em risco na assinatura. 1ª parcela, hoje irrepetível.

700 / 800k

License Fee. EMS / Padagis.

38%

1ª parcela. Mediana da base: 30%.

5%

Royalty s/ Net Sales, com gross-up.

US\$ 8,00

Supply Price EXW, fixo por 8 anos.

80%

Compromisso mínimo. Mediana: 70%.

OS QUATRO BLOQUEADORES — NOMEIE NA ABERTURA

- 1. **Apêndice 04 em branco** e Final Deadline sem data
- 2. **Sem porta de saída se a bioequivalência falhar** (cl. 5.2.2 × 19.4)
- 3. **1ª parcela irrepetível** — a única paga quando o risco é máximo
- 4. **Duas linhas deletadas do 21.2** — recall, Change não aprovada, violação de lei

SEUS LIMITES — PARA VOCÊ, NÃO PARA A MESA

- Recuperação mínima da 1ª parcela: **50%** — qualquer formato, até **133.000** em risco
- Porta de saída em falha de BQV: **inegociável**
- Apêndice 04 antes da assinatura: **inegociável**
- Deleções do 21.2 restauradas: **inegociável**
- Critical Shortfall: **80%**, ou 75% com violação material
- Royalty: **não passa de 5%**

O MEIO-TERMO QUE VOCÊ QUER ALCANÇAR

Marco 1 de **38%** → **30%** (mediana da própria base da EMS) **e metade dele reembolsável** se o registro não sair.

Deixa **105.000** em risco — abaixo do seu limite de 133.000, e pede à Padagis duas coisas pequenas em vez de uma grande.

Se a trava deles for contábil: só a remarcação, marco 1 a 20% — 140.000 em risco, sem uma palavra de reembolso.

AS TRÊS PERGUNTAS QUE NÃO PODEM FALTAR

- 1. Contra qual **medicamento de referência brasileiro** a bioequivalência será conduzida — e vocês já compararam a formulação contra ele?
- 2. O que está por trás da exigência de o fee ser **não reembolsável**?
- 3. O Apêndice 04 **existe** e não foi anexado, ou ainda será construído?

A SEQUÊNCIA

- 00–06 abertura — nomeie os quatro bloqueadores
- 06–36 escuta — perguntar, anotar, não negociar
- 36–44 higiene — 8 correções formais
- 44–64 bloco 3 — Apêndice 04
- 64–84 bloco 2B — bioequivalência
- 84–114 bloco 2 — License Fee
- 114–162 blocos 1, 4, 5, 7
- 162–172 bloco 6 — corte este se faltar tempo
- 172–180 ata falada

DUAS CONTAS QUE PRECISAM ESTAR COM VOCÊ ANTES DE ENTRAR

1. O custo da bioequivalência. A cl. 5.1.2 põe a BQV integralmente por conta da EMS, e esse valor não aparece em nenhum dos documentos analisados. Se ele for da ordem da primeira parcela ou maior, o reembolso de 266.000 cobre menos da metade da sua exposição real — e o pedido na mesa muda de tamanho. **Levante internamente antes.**

2. A margem ao preço CMED. Preço CMED estimado → preço líquido EMS → custo posto Brasil a partir de US\$ 8,00 EXW → royalty de 5% com gross-up → margem bruta. Sem esse número você negocia o texto do royalty, nunca a alíquota.

00b **Folha de saídas**

IMPRIMA ESTA TAMBÉM

Segunda folha de mesa, dedicada a términos, gatilhos e reembolso. Cada gatilho aparece pelo **nome em inglês**, que é a referência rápida confiável — os números da minuta estão com remissões quebradas em seis lugares.

Saídas, termos e reembolso

ART. 19 TERM AND TERMINATION · ART. 20 CONSEQUENCES OF TERMINATION

EARLY TERMINATION BY EITHER PARTY · 19.2 · QUALQUER PARTE INVOCA

	GATILHO	CULPA DE	FEE
i	Material Breach	quem viola	●
ii	Bankruptcy	quem quebra	●
iii	Faultless Regulatory Refusal	ninguém	○
iv	Material Safety Concern	ninguém	○
v	Intellectual Property Infringement	Padagis*	●
vi	Quality Agreement / SDEA Execution	ambas	●
vii	Unfeasible Change	ninguém	○
viii	Unfeasible Supply Price	ninguém	●
ix	Compliance Breach or Serious Concern	quem viola	●
x	Force Majeure	ninguém	○
xi	Change of Control	quem muda	●
xii	Regulatory Plan cessation — título sem texto	?	○

● Fee reembolsado **menos a 1ª parcela** — e só se a EMS rescindir. Se a Padagis invocar o mesmo gatilho, não há reembolso. ○ Nenhum reembolso.
* A cláusula não atribui culpa; na prática o risco de PI do Produto é da Padagis.

EARLY TERMINATION BY PADAGIS · 19.3 · CULPA DA EMS · SEM REEMBOLSO EM NENHUM

i	Non-Payment	2 pagtos. em atraso >30d	○
ii	Regulatory Refusal	falha da EMS no registro	○
iii	Intellectual Property Improper Use	uso fora do escopo	○
iv	EMS’s failure to file the Regulatory Filing	não protocolar	○
v	EMS’s failure to launch	>6 meses do registro	○
vi	EMS’s failure to Commercialize	parada >6 meses	○
vii	Withdrawal	decisão da Padagis	○

EARLY TERMINATION BY EMS · 19.4 · CULPA DA PADAGIS · REEMBOLSO EM TODOS

i	Delivery Failure	2 anos consecutivos	●
ii	Regulatory Failure	bloqueada pela 5.2.2	●
iii	Product Unfeasibility	após 5.4 e hardship	●
iv	Non-Approved Change	Change sem Art. 6	●
v	Withdrawal	decisão da EMS	●

0 nó: o reembolso do 19.4 vale para todos os cinco gatilhos — mas **sempre menos a 1ª parcela**. E na BQV a 1ª parcela é o único valor pago.

CONSEQUÊNCIAS POR CENÁRIO · ART. 20

	SEM CULPA	CULPA PADAGIS	CULPA EMS
REGISTRO	Padagis escolhe : transferir sem custo ou cancelar MA Cancellation/Transfer	Idem — a Maintenance foi deletada MA Maintenance	EMS transfere em 6 meses às próprias custas MA Transference
ESTOQUE	6 meses de escoamento Sell-Off Period	6 meses. Safety Stock deletado	6 meses
DINHEIRO	Pro rata, menos a 1ª parcela License Fee Proportional Refund	100% antes do lançamento, menos a 1ª	Nada volta. Multa de rescisão deletada Early Termination Fee
PI	Toda licença da EMS extingue automaticamente, em qualquer hipótese — General Effect of Expiration or Termination (20.0, inserida). Sem licença compulsória, sem Technology Transfer forçada.		

ESCADA DO REEMBOLSO · SOBRE USD 700.000 · EM RISCO NA ASSINATURA

HOJE	Marco 1 a 38%, irrepetível em toda hipótese	266.000
ABERTURA	Marco 1 a 38% + reembolso integral se o registro não sair	0
ALVO	Marco 1 a 30% (mediana da base EMS) + metade reembolsável	105.000
SEM “REFUND”	Só remarcação: marco 1 a 20%, linguagem deles intacta	140.000
SEU PISO	Marco 1 a 38% + 50% reembolsável	133.000
FORA	Nada muda — leve à gestão, não feche	266.000

Quatro formatos, mesmo efeito: reembolso · remarcação de marcos · crédito de portfólio (36 meses) · escrow. Se a trava deles for reconhecimento de receita, **pare de brigar pela palavra** e troque de formato.

SEM CULPA		CULPA PADAGIS	CULPA EMS
SOBREVIVE		Art. 1, 15, 16, cl. 17.7, 18.3, Art. 20, 21, 24, 25 — Survival. Pagamentos pendentes com teto de 90 dias — Pending Payments.	
ONDE VOCÊ VAI ENCONTRAR PROBLEMA			
A trava dupla da bioequivalência Negative or Inconclusive Results (5.2.2 iii) impede a EMS de invocar <i>qualquer</i> rescisão do Art. 19 se o estudo seguiu o protocolo — e Regulatory Failure foi subordinada a ela. Mesmo com saída, o reembolso exclui a 1ª parcela, que é o único valor pago naquele momento. No Zona IVb, Additional Studies (5.1.2) dá saída “<i>without further liability</i>” e sem prazo — só “reasonable period of time”.		A frase que esvazia o reembolso Consideration for the Rights (3.1) diz que o fee “represents reimbursement of R&D costs”. Se é ressarcimento de custo já gasto, é logicamente irrepetível — independentemente do que a cláusula de reembolso diga.	
Saída por CMED virou teórica Hardship (11.6.2) exclui expressamente preço CMED, rentabilidade e decisão de portfólio de <i>qualquer</i> reembolso. Os dois BDR têm saída por inviabilidade de CMED — aqui, não.		As remissões quebradas O reembolso opera apontando para itens numerados do 19.2. Seis remissões da minuta apontam para cláusulas com outro conteúdo. Cite pelo nome, nunca só pelo número.	
O QUE QUEREMOS — E ATÉ ONDE		ANOTAÇÕES	
PORTA	Gatilho expresso de BE Failure : sem acordo em 60 dias, qualquer Parte encerra, sem discussão de culpa. Inegociável.		
DINHEIRO	Recuperação de ao menos 50% da 1ª parcela, em qualquer formato — até 133.000 em risco.		
SIMETRIA	Consequência segue a causa. Sell-off de 12 meses (3 de 4 na base). MA transferida a custo da Padagis quando a culpa for deles.		
MOEDA	Damos : licença compulsória (0 de 6) · Technology Transfer como remédio (0 de 6) · Early Termination Fee (1 de 6, bilateral). Não damos : compromissos firmes de lançamento ou comercialização — decisão de acionista.		

01 O acordo que queremos

Vale começar por aqui, inclusive para calibrar o próprio humor antes de entrar. Os blocos que vêm depois tratam de falhas — é a natureza de uma revisão contratual — mas nenhum deles é o motivo pelo qual a EMS está nesta mesa.

POR QUE A EMS QUER ESTE NEGÓCIO

- Um produto pronto, com ANDA aprovado pelo FDA, num segmento em que a EMS tem força comercial no Brasil.
- Fee dentro de ordem de grandeza já praticada pela casa, sem desenvolvimento do zero.
- Um parceiro sério: a minuta deles é tecnicamente boa e a equipe negocia com consistência desde março.
- Porta de entrada para o portfólio da Padagis no Brasil — a EMS já tem preferência sobre extensões de linha (cl. 4.3).

O QUE FALTA PARA A EMS ASSINAR

- O anexo que descreve o próprio projeto (Apêndice 04).
- Uma saída se a bioequivalência falhar.
- Que o dinheiro pago antes de existir produto não seja perdido por inteiro.
- Que o fabricante responda pelo que fabrica.

QUATRO COISAS QUE A PADAGIS FEZ BEM — E QUE VOCÊ DEVE RECONHECER EM VOZ ALTA

Isso não é cortesia, é calibragem. Entrar tratando cada inserção deles como ataque torna você menos crível nos quatro pontos em que realmente precisa ser levado a sério.

- **Cláusula de seguro (21.6).** Apólice mútua de RC e produto, US\$ 5M, Term + 2 anos. **Nenhum** dos seis contratos da base exige apólice, e o template da EMS também não. É a melhor proteção nova deste contrato e veio deles.
- **Resultado negativo não é inadimplemento (5.2.2).** Cientificamente correto. O problema não é o princípio — é que junto com ele sumiu a porta de saída.
- **Indenizações cruzadas de PI (16.6).** Padagis responde por Produto, processo e dossiê; EMS por marca e materiais próprios. É alocação correta e não deve ser tocada.
- **Delay Expenses de 0,33% ao dia.** Nenhum dos seis contratos assinados tem qualquer multa por atraso de entrega. A minuta já dá à EMS mais do que a casa jamais obteve.

02 Um princípio, oito blocos

Todos os pedidos deste dossiê derivam de uma única ideia, e ela não é uma posição da EMS — é o princípio-padrão de alocação de risco em licenciamento farmacêutico:

Cada parte responde pelo que controla.

Isso é melhor do que uma lista de exigências por três razões práticas. É difícil de recusar de frente, porque recusar exige argumentar que alguém deve responder por aquilo que não controla. Ele não pede nada em troca — a EMS não precisa comprar o próprio direito com concessões. E ele dá coerência: sete pedidos separados soam como uma lista de compras; sete aplicações do mesmo princípio soam como uma posição.

BLOCO	QUEM CONTROLA	LOGO, QUEM RESPONDE
2B · Bioequivalência	A EMS conduz e paga o estudo. A Padagis detém a formulação.	Falha de execução é da EMS — e não pedimos nada por ela. Falha de formulação contra o referencial brasileiro é da Padagis.
2 · License Fee	A concessão do registro depende do dossiê e do produto da Padagis.	Se o produto não chega ao mercado por razão ligada ao produto, o dinheiro pago pelo direito volta — total ou parcialmente.
1 · Termination	Cada parte controla os próprios inadimplementos.	A consequência segue a causa. Hoje os gatilhos são bilaterais e as consequências, unilaterais.
3 · Regulatory	A Padagis conhece o próprio ANDA e o que ele não cobre.	O gap FDA → ANVISA conhecível na diligência é deles. Exigência nova da ANVISA, posterior, vai ao mecanismo.
4 · Supply	A Padagis controla a fabricação e a entrega.	Falha de fornecimento gera remédio proporcional ao dano, não apenas crédito simbólico.
5 · IP / FTO	A Padagis detém formulação, processo e dispositivo. A EMS, a marca.	Cada um garante a própria PI. A EMS paga a busca; a Padagis garante o produto.
6 · Royalties	A EMS controla a política comercial; a Padagis, o custo de produção.	A base de royalty reflete o que a EMS efetivamente recebe, não o que fatura bruto.
7 · Liability	A Padagis fabrica. A EMS importa, estoca, distribui e promove.	Causa raiz de fabricação → indenização do fabricante. Hoje duas linhas foram retiradas exatamente daí.

COMO ENUNCIAR O PRINCÍPIO – CEDO, UMA VEZ, E DEPOIS SÓ REFERENCIE

“Before we go clause by clause, I want to give you the single idea behind everything I’m going to ask for today, so you can hold me to it. Each side should carry the risk of what it controls. That’s it.”

“It cuts both ways, and I’ll show you where it cuts against us. We conduct and pay for the bioequivalence study, so if we run it badly, that’s ours — I won’t ask you for a cent. We hold the registration, so the regulatory conduct is ours. We choose the trademark, so the trademark risk is ours, entirely, and we’ve accepted that in your draft without argument.”

“Where I’ll push is the mirror. The formulation, the process, the dossier and the manufacturing are yours. So where the draft moves those risks to us, I’ll ask you to move them back. Nothing more than that.”

Enunciar o princípio **começando pelo que a EMS assume** é o que o torna crível. Depois disso, cada pedido do dia deixa de ser uma exigência nova e passa a ser a mesma frase aplicada de novo — o que reduz muito o desgaste ao longo de três horas.

O QUE A EMS NÃO OFERECE – DECISÃO TOMADA, NÃO DISCUTA NA SALA

Compromissos firmes de lançamento, de comercialização ou de investimento promocional mínimo não estão disponíveis como moeda de troca. A Padagis pediu isso na minuta (cl. 19.3: falha em protocolar, falha em lançar em 6 meses, parada de comercialização por 6 meses), e pode ser tentador oferecer mais, já que a EMS pretende lançar de qualquer forma. Não é barato: amarra a EMS a marcos que dependem de CMED, de tempo de ANVISA e de condições de mercado que a EMS não controla — o que contraria o próprio princípio que você acabou de enunciar.

Se puxarem esse assunto, a resposta é direta e coerente: *“we’ll commit to what we control — filing conduct and diligent commercialisation. We won’t commit to dates that depend on CMED and ANVISA.”* E o pedido de recuperação da primeira parcela **não depende** dessa troca: ele se sustenta sozinho no princípio.

03 **Escuta ativa**

Trinta minutos de perguntas antes de qualquer pedido. Não é cortesia: várias respostas abaixo mudam materialmente *qual* opção do bloco 2 vale a pena colocar na mesa. Anote — estas respostas são o ativo mais valioso que você leva embora desta reunião, mais do que qualquer concessão obtida.

“Against which Brazilian reference product will the bioequivalence be run — and has your team compared the formulation against that specific comparator, or only against the US reference?”	O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO Se o comparador brasileiro difere do referência americano, o risco de falha da BQV deixa de ser execução da EMS e passa a ser formulação da Padagis. É a pergunta mais importante da reunião. Uma hesitação aqui vale mais que qualquer argumento seu no bloco 2B.
“When you ran the BE for the FDA ANDA, did it pass first time? What was the intra-subject variability?”	O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO Se passou de primeira com baixa variabilidade, eles têm argumento — mas então dividir esse risco também é barato para eles, e você pode dizer isso. Se repetiram, o pedido do bloco 2B se justifica sozinho.
“What’s driving the requirement that the fee be non-refundable? Is it a revenue recognition constraint on your side?”	O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO Se for contabilidade, pare de brigar pela palavra e vá direto aos formatos que reduzem o valor em risco sem criar passivo de reembolso: remarcação de marcos, escrow, crédito de portfólio. Você obtém o efeito econômico sem tocar no que trava o board deles. <i>Esta é uma hipótese lida no padrão do redline, não um fato — por isso é pergunta.</i>
“Does Appendix 04 exist on your side and simply wasn’t attached, or is it still to be built?”	O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO Se existe, é questão de dias e você fixa a data ali mesmo. Se não existe, você descobriu que o projeto está menos maduro do que a minuta sugere — e isso muda seu calendário interno, não só a negociação.
“The supply price is fixed for up to eight years with no index adjustment. Is that sustainable for you? I’d rather know now than renegotiate in year three.”	O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO Pergunta generosa que compra boa vontade real e revela se o royalty é o hedge de inflação deles. Se for, não ataque a alíquota — ataque a base e o gross-up, e deixe os 5% em paz.

“What worries you most about EMS as a partner? I’d rather hear it now than read it in a clause.”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

A minuta deles sugere receio de que a EMS registre e engavete o produto. Confirmar isso **não significa oferecer compromissos de lançamento** — significa saber o que os move, para poder tranquilizá-los com fatos (plano comercial, força de vendas, histórico) em vez de com cláusulas.

“Who else is in your approval chain, and what do they need to see to say yes?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Descobre se quem está na sala decide. Se não decide, seu objetivo muda: você não está fechando, está municiando o interlocutor para defender lá dentro — e aí a qualidade dos argumentos importa mais que a firmeza.

“What line extensions are coming for this product, and what else in your portfolio could fit Brazil?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Abre a porta do crédito de portfólio como formato de recuperação no bloco 2B, e sinaliza relação longa. Guarde para perto do fim, quando quiser reaquecer a sala.

REGRAS DA FASE DE ESCUTA

- **Não negocie enquanto escuta.** Se surgir uma abertura, anote e volte depois. Responder na hora encerra a fase e você perde as perguntas seguintes.
- **Silêncio de três segundos após cada resposta.** As pessoas completam a própria resposta com o que não pretendiam dizer.
- **Repita de volta antes de seguir:** “*so what I’m hearing is...*”. Confirma entendimento e registra a posição deles em voz alta, o que dificulta que mude depois.
- **Anote em papel, não de memória.** Oito respostas em trinta minutos não sobrevivem a três horas de discussão técnica.

04 Seu papel na sala

A reunião tem duas vozes do lado da EMS e elas naturalmente fazem coisas diferentes. O jurídico responde por alçada e por risco, e vai sustentar limites — é a função dele e não precisa de direção sua. Você responde pela relação e pelo negócio, e tem discricionariedade comercial que o jurídico

não tem. **Este bloco não trata do que o jurídico deve dizer. Trata do que você faz.**

O QUE ALINHAR COM O JURÍDICO ANTES — LIMITES, NUNCA FALAS

Combinar falas é frágil e, na prática, some no primeiro desvio da conversa. O alinhamento útil é outro, e cabe em quinze minutos de conversa prévia:

- **Quais são os limites** — os seis da página de mesa — e se o jurídico concorda com eles.
- **Quem abre cada bloco**, para não falarem juntos nem deixarem silêncio.
- **Onde você tem discricionariedade comercial** para fechar sem consulta, e onde não tem.
- **Um sinal combinado** para pedir uma pausa de dois minutos, se um de vocês precisar conversar.

Isso preserva a autonomia do jurídico, que é justamente o que dá peso ao que ele disser.

O QUE VOCÊ FAZ

- **Deixa a posição técnica pousar.** Quando o jurídico sustentar um limite, conte até três antes de falar. Suavizar imediatamente anula os dois papéis.
- **Nunca diz “não”.** Diz *“let me see what I can do”, “help me solve this”, “here’s what I can defend internally”*. O “não” da EMS, quando precisar existir, é um fato de alçada — não uma posição sua.
- **Traduz limite em problema compartilhado.** Onde o jurídico diz o que não pode, você pergunta como resolver: *“that’s where we are — how do we get around it together?”*
- **Nomeia cada concessão** na hora em que a faz, e vincula ao que quer em troca. Concessão silenciosa não compra nada.
- **Assume a alçada como fato, sem constrangimento.** *“That’s beyond what I’m authorised to agree, and I’d rather tell you than pretend.”* Admitir limite torna crível tudo o que você aceitou antes.
- **Fecha cada bloco em voz alta** antes de passar ao seguinte: o que ficou entendido, o que ficou aberto, de quem é.

O QUE VOCÊ NÃO FAZ

- **Não fala pelo jurídico** nem antecipa a posição dele. Se não souber, pergunte na sala: *“can you take me through where we are on this one?”*
- **Não contradiz o jurídico na frente da Padagis** em nada que importe. Se discordar, use o sinal e peça a pausa.
- **Não transforma o jurídico em obstáculo retórico.** Culpar o próprio time para parecer flexível funciona uma vez e custa a confiança interna, que você vai precisar por mais rodadas.
- **Não cede em cima da hora** para salvar o clima da sala. Um bloco em aberto é um resultado legítimo de primeira reunião; uma concessão mal pensada volta em todas as rodadas seguintes.
- **Não negocia limite que não é seu.** Os seis da página de mesa saem da sala como estão, ou saem para a gestão.

AS TRÊS FALAS DE TRANSIÇÃO QUE VOCÊ MAIS VAI USAR

“Para retomar depois de uma posição técnica dura. “That’s where we are, and I won’t pretend it’s soft. But I’d rather spend the next ten minutes on how we get around it than on whether it’s fair. What would work on your side?””

“Para pedir a leitura do seu próprio time, sem antecipá-la. “Before I answer that commercially — can you take us through where we stand on this one?””

“Para converter impasse em próximo passo. “We’re not closing this one today, and that’s fine for a first conversation. Let’s write down exactly where each side stands, who owns it, and when we come back to it.””

A segunda fala é a mais útil das três e a mais subutilizada. Ela devolve a palavra ao jurídico sem você ter dito o que ele pensa, mantém você na condução, e dá a você trinta segundos para pensar enquanto ele responde.

05 Roteiro da reunião

Esta reunião não fecha o contrato, e tentar fechá-lo é o único jeito garantido de estragá-la. **Sucesso hoje é:** você sai sabendo contra qual referência a BQV será corrida, por que a primeira parcela precisa ser irrepetível, e com data para o Apêndice 04. Tudo o mais é bônus.

0-06	Abertura Você. O princípio de controle, começando pelo que a EMS assume. Os quatro bloqueadores nomeados. E o reconhecimento do que a minuta deles tem de bom.
06-36	Escuta — oito perguntas Sem negociar. Anotando. Silêncio de três segundos após cada resposta.
36-44	Higiene da minuta Oito correções formais, rápidas e incontroversas. Aquece a sala sem atrito e mostra que a EMS leu cada linha.
44-64	Bloco 3 — Regulatory e Apêndice 04 Começa pelo anexo em branco: é ponto de completude, quase impossível de recusar, e destrava os blocos 2B e 2.
64-84	Bloco 2B — Bioequivalência O ponto de maior valor. Vem antes do License Fee porque é ele que dá sentido ao pedido de recuperação.
84-114	Bloco 2 — License Fee Trinta minutos. Não corra e não abra antes: sem o 3 e o 2B, o pedido soa como barganha em vez de consequência.
114-132	Bloco 1 — Termination Continuação natural do 2: o que acontece quando isto acaba. Sell-off, destino do registro, continuidade.
132-148	Bloco 4 — Supply Alvo único: “sole monetary remedy” e o gatilho de 75% do Critical Shortfall.
148-162	Blocos 5 e 7 — IP e Liability Se travar em patente específica, agende sessão técnica e siga. No 7, as duas deleções do 21.2 e o reconhecimento do seguro.
162-172	Bloco 6 — Royalties As definições já foram aceitas. Se o tempo apertar, corte este — é o único onde adiar não custa nada.
172-180	Fechamento Ata falada. Termine agradecendo a franqueza da fase de escuta e nomeando <i>uma</i> coisa específica que eles disseram.

SE A REUNIÃO FOR MAIS CURTA

Corte de trás para frente: **6** (royalties — adiar não custa), **5** (IP — vai para sessão técnica de qualquer forma), **4** (supply — sobrevive a uma rodada escrita), **1** (termination — depende do 2 mesmo). **Nunca corte a escuta, o 3 e o 2B.** Sem escuta você negocia às cegas; sem o 3 não há contrato para assinar; sem o 2B o bloco 2 perde o fundamento.

06

Higiene da minuta

8 MINUTOS

Nenhum destes pontos custa dinheiro à Padagis e todos são objetivamente erros de redação. Passe rápido, sem debater, oferecendo-os como correções conjuntas — não como crítica ao trabalho deles.

ONDE	O DEFEITO	POR QUE IMPORTA
Apêndice 04	Está vazio. Só o título: “Regulatory Plan and Due Diligence Gap Analysis”.	Todo o Artigo 5 — obrigações, prazos, quem paga o quê, o que é breach — remete a um documento que não existe.
cl. 5.3.2	Final Deadline consta como [DATE].	A própria minuta o chama de “fundamental commercial assumption” e é o único atraso capaz de gerar breach.
cl. 12.6.4	Juros sobre royalties “in accordance with clause xxx above”.	Remissão placeholder literal, não preenchida.
cl. 8.12 × 19.4(i)	Teto de Delay Expenses é 10% em 8.12 e 20% na cláusula que o usa como gatilho de rescisão.	Contradição sobre o gatilho de rescisão por falha de entrega. Fixe em 10% nos dois.
cl. 11.4	Diz “more than fifteen (15) calendar days” e, na frase seguinte, “the 10-day grace period”.	Duas carências diferentes na mesma cláusula de mora.
Apêndice 02	Batch size grafado “90,9000 pumps”.	Não se sabe se o lote é 90.000 ou 909.000. Governa o MOQ e, por tabela, o compromisso mínimo anual.
Preâmbulo	Effective Date com duas datas em redline (23 e 25 de agosto de 2026).	É a data-base do câmbio (cl. 11.5.1), do marco 1 e de todas as garantias “as of the Effective Date”.
Diversas	Remissões quebradas: 8.9 / 8.11 / 8.17 / 5.5.1 / 11.5.3 / 20.4 apontam para cláusulas com outro conteúdo.	O mais sério. A cláusula de reembolso (20.3) opera por remissão a itens numerados do 19.2. Um erro de numeração aniquila o direito.

ATENÇÃO À NUMERAÇÃO — ISSO VAI CONFUNDIR A SALA

A minuta da Padagis tem **25 artigos**; o template da EMS tem 24. A Padagis inseriu **Royalties como Artigo 12**, e a partir daí **tudo desloca +1**. Quando alguém citar o balizador do template, traduza em voz alta: template 18 = minuta 19 (Term) · 19 = 20 (Consequences) · 20 = 21 (Indemnification) · 15 = 16 (IP) · 12 = 13 (Quality) · 23 = 24 (Misc) · 24 = 25 (Governing Law).

07 Os oito blocos

Cada bloco traz, na mesma ordem: como o princípio de controle se aplica, o resumo, o texto integral da cláusula (recolhido — abra na sala se precisar ler em voz alta), o que eles querem, o que queremos, como conduzir, o balizador dos seis contratos e o limite.

SOBRE OS LIMITES QUE APARECEM EM CADA BLOCO

Eles são **para você, não para a mesa**. Servem para você saber quando parou de negociar e começou a ceder além da alçada. Nada aqui deve ser dito como ameaça: numa primeira reunião, “isso eu não consigo aprovar internamente” é suficiente, verdadeiro e muito mais eficaz do que qualquer ultimato.

BLOCO 2B

O RISCO CENTRAL DO PROJETO

Bioequivalence failure & investment recovery

cl. 5.1.2 · 5.2.2 · 5.2.4 · 19.4(ii) · 20.3 · marco 2 da cl. 3.1

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A EMS conduz e paga o estudo — falha de execução é nossa e não pedimos nada por ela. A Padagis detém a formulação — falha de bioequivalência contra o referencial brasileiro é risco de produto.

RESUMO — A TRAVA DUPLA

Primeira trava: não há saída. A cl. 5.2.2 diz que resultado negativo, inconclusivo ou não-ótimo não é breach, não gera direito imediato de rescisão e *não autoriza a EMS a invocar qualquer direito de rescisão do Artigo 19*, desde que o estudo tenha seguido o protocolo. A cl. 19.4(ii)(A) — a porta de saída por “negative result” — foi expressamente subordinada às cláusulas 5.2.1 e 5.2.2. E a 5.2.4 fecha o círculo: nenhuma Parte pode rescindir “because an activity performed in accordance with the Regulatory Plan produced a negative result”.

Uma bioequivalência conduzida corretamente que falha não dá à EMS direito de sair. A EMS ficaria presa a um contrato de até 8 anos para um produto que não pode ser registrado no Brasil.

Segunda trava: mesmo havendo saída, não há dinheiro. A 20.3 reembolsa o License Fee “save for the first payment”. No momento da BQV, o único valor pago é exatamente a primeira parcela — os marcos 2 e 3 ainda não venceram. A arquitetura inteira de reembolso devolve zero no único instante em que há dinheiro em jogo.

Desembolso real da EMS nesse cenário: **USD 266.000 da primeira parcela + o custo integral da bioequivalência + até USD 42.500 do Zona IVb**, contra recuperação zero e sem porta de saída.

▼ TEXTO INTEGRAL – A TRAVA, CLÁUSULA POR CLÁUSULA

5.1.2 · QUEM PAGA A BQV

[...] the Parties agree that EMS will perform, at its own exclusive expenses, the bioequivalence (BE) and pharmacoequivalence (PE) studies, analytical method validation of the Product and other additional studies [...] In addition, Padagis undertakes to carry out the Zone IVB stability study [...] EMS shall pay Padagis 50% of the total amount of the Zone IVb stability study. This payment shall not exceed the amount of USD 42,500.00 [...]

3.1 · MARCO 2

Milestone 2 – USD 224,000.00 (32%) – The successful completion and positive result of the bioequivalence test and positive result of Zone IVb stability studies.

5.2.2 · A TRAVA DA SAÍDA

Negative or Inconclusive Results. The Parties expressly acknowledge and agree that the occurrence of a negative, inconclusive or non-optimal scientific or technical result, in and of itself, shall not: (i) constitute a breach of this Agreement; or (ii) give rise to an immediate right of termination; or (iii) entitle EMS to invoke any termination right under Article 19, provided that the relevant activity or study was conducted in accordance with the applicable protocol and the Regulatory Plan.

19.4(II)(A) · A PORTA, FECHADA POR DENTRO

Regulatory Failure. In case of: (A) a negative result or imperfect/imprecise deliverables on a certain activity or deliverable of the Regulatory Plan; as assessed in accordance with the reassessment and escalation process expressly set forth in clauses 5.2.1 and 5.2.2 above [...]

5.2.4 · O FECHO DO CÍRCULO

For the avoidance of doubt, neither Party shall be entitled to terminate this Agreement under this Clause 5.2.4 merely for convenience [...] or because an activity performed in accordance with the Regulatory Plan produced a negative, inconclusive or non-optimal result.

20.3 · E O DINHEIRO NÃO VOLTA

[...] EMS shall be entitled to have the License Fee refunded save for the first payment of the License Fee which shall be non-refundable.

5.1.2 · ZONA IVB – A SAÍDA EXISTE, MAS SEM DINHEIRO

If the Parties are unable to reach agreement within a reasonable period of time on whether to repeat the study, either Party shall be entitled to terminate this Agreement upon written notice, without further liability or obligation to the other Party.

Compare com o texto deletado da 5.1.2: “EMS shall be entitled, at its sole discretion, to terminate this Agreement or to authorize the repetition of such study, without incurring any additional costs”. A EMS perdeu, na mesma revisão, o direito de sair e a proteção de custo.

O QUE A PADAGIS QUER — SENDO JUSTO COM ELES

- Que ciência não vire inadimplemento. Um estudo bem conduzido que falha não é culpa de ninguém — e nisso **eles têm razão**.
- Que a EMS não use resultado negativo como pretexto para sair de um projeto que deixou de interessar comercialmente. Também legítimo.
- Reter o valor recebido, possivelmente por exigência de reconhecimento de receita.
- Não assumir custo de estudo que não conduz nem controla.

O QUE QUEREMOS

- **Um gatilho nomeado, “BE Failure”.** Se a BQV falhar e as Partes não acordarem repeti-la em 60 dias, qualquer Parte encerra — sem discussão de culpa. O projeto simplesmente não existe.
- **Consequência financeira expressa nesse gatilho**, porque hoje a única saída análoga (Zona IVb) é “without further liability”.
- Ressalvar o item (iii) da 5.2.2: “*except for the express BE Failure mechanism*”. **Aceitamos que não é breach; não aceitamos que não haja porta.**
- Restaurar na 5.1.2 que repetição do Zona IVb por resultado insatisfatório não gera custo adicional à EMS.
- Rateio 50/50 numa eventual repetição da BQV — **usando a lógica que eles próprios escreveram** para o Zona IVb.

O MENU DE RECUPERAÇÃO — QUATRO FORMATOS, MESMO OBJETIVO

Leve os quatro. Ter alternativas é o que permite ser colaborativo sem ceder o resultado: se um formato esbarra numa restrição real deles, você troca de formato em vez de trocar de patamar.

- **A • Reembolso.** A primeira parcela volta, integral ou em 50%. Direto, mas colide com reconhecimento de receita se essa for a trava.
- **B • Remarcação de marcos.** A primeira parcela cai de 38% para 30% ou 20%; a diferença migra para o marco 3 (concessão do registro). **Mesmo efeito econômico, zero linguagem de reembolso.**
- **C • Crédito de portfólio.** Se a BQV falhar, o valor pago vira crédito contra o próximo produto Padagis licenciado à EMS, válido por 36 meses. **Zero caixa, zero estorno de receita** — e transforma o pior cenário numa conversa sobre o próximo negócio.
- **D • Escrow.** A primeira parcela vai para conta vinculada e libera no resultado positivo. Neutro para a EMS, mas tira o caixa deles no dia 1 — provavelmente o mais difícil.

Recomendação: abra com A, ofereça C como criatividade se travarem em receita, e feche em B combinado com meio A — que é exatamente a escada do bloco 2.

DISCURSO

“I want to raise something in your drafting that I don’t think is intentional, and I’d rather show it to you than argue about it. Clause 5.2.2 says a compliant negative result doesn’t entitle EMS to invoke any termination right under Article 19. Clause 19.4(ii)(A) — the regulatory failure exit — is expressly made subject to 5.2.2. And 5.2.4 confirms neither party may terminate because a compliant activity produced a negative result. Read together: if the bioequivalence study is run correctly and fails, we have no exit at all.”

“And I want to say clearly that I think the principle behind 5.2.2 is right. A well-run study that fails isn’t anybody’s fault, and it shouldn’t be called a breach. I’m not asking you to accept fault. I’m asking for a door.”

“On the money, let me apply the principle I opened with. We conduct the study and we pay for it. If it fails because we ran it badly — protocol deviation, wrong CRO, bad analytics — that’s ours, and I’m not asking you for a cent. But if it fails because the formulation isn’t bioequivalent to the Brazilian reference product, that isn’t our execution — that’s the molecule, and the molecule is yours.”

“There’s a precedent for the shape of this, and it’s yours. In 5.1.2 you proposed that if the Zone IVb study has to be repeated, we split the cost fifty-fifty. I think that’s a fair instinct. Apply it here: if the BE fails and we agree to repeat, we split it. If we can’t agree within sixty days, either of us walks — and the money paid comes back, or becomes a credit against the next product we take from you. I’d be happy with either.”

Fechar com o crédito de portfólio é deliberado: é a fala mais colaborativa da reunião e não custa nada. Se recusarem, você volta ao reembolso tendo demonstrado flexibilidade real — o que torna a firmeza posterior mais crível, não menos.

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Falha regulatória **Dr. Reddy's cl. 4.7.1 e 4.9:** reembolso **integral em 30 dias** se a ANVISA negar o registro, *inclusive sem culpa das partes*. É a EMS negociando este risco, neste país, nesta classe de produto.

Falha de dossiê **Athena:** **85%** do fee devolvido se o dossiê não for desenvolvido no prazo.

Rateio de estudo Sem levantamento na base — mas a própria Padagis propôs 50/50 para o Zona IVb. Use o precedente **deles**.

Saída sem gatilho Nenhum dos 6 contratos prende a EMS sem porta diante de inviabilidade regulatória.

SEU LIMITE

A porta é inegociável. Tem que existir gatilho expresso de saída diante de falha de bioequivalência, com prazo e sem depender de discussão de culpa — *antes* de qualquer conversa sobre dinheiro. Ficar preso 8 anos a um produto irregistrável é pior que perder 266.000.

Sobre o dinheiro: qualquer um dos quatro formatos serve, desde que recupere ao menos 50% da primeira parcela. Cedemos: a caracterização de que resultado negativo não é breach, o rateio 50/50 de uma repetição e o risco integral de execução da BQV.

Onde não fecha: ausência de porta **e** ausência de recuperação. Mantidas as duas travas, o contrato transfere à EMS o risco integral de um produto que não é da EMS, sem remédio e sem saída. Isso não se resolve na sala — registre e leve à gestão.

License Fee refund & exit protection

cl. 3.1–3.1.2 · 20.3 · conexas: Arts. 19.2–19.4; cl. 5.2.4, 5.4.5, 11.6.2

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A concessão do registro depende do dossiê e do produto da Padagis. Se o produto não chega ao mercado por razão ligada ao produto, o dinheiro pago pelo direito volta — total ou parcialmente.

RESUMO

License Fee de USD 700.000 na versão EMS e 800.000 na versão Padagis, em três marcos: **266.000 (38%) na assinatura**, 224.000 (32%) na BQV e Zona IVb positivos, 210.000 (30%) na concessão do registro. A Padagis inseriu em 3.1 que o fee “represents reimbursement of research and development costs incurred by Padagis”, e inseriu 3.1.2 dizendo que nenhuma parcela representativa de custo histórico será jamais reembolsada.

A primeira inserção não é retórica. Se o fee é ressarcimento de custo já incorrido, ele é logicamente irrepetível — o custo foi gasto independentemente do desfecho. Essa frase, sozinha, esvazia a 20.3 inteira, e removê-la não custa um dólar à Padagis hoje.

▼ TEXTO INTEGRAL · E O MAPA DE GATILHOS DO 19.2

3.1 · CONSIDERATION FOR THE RIGHTS

EMS agreed to pay to Padagis a one-time refundable (under certain conditions explicitly set forth in this Agreement) license fee net amount of USD 7[8]00,000.00 [...] The License Fee for each Product represents reimbursement of research and developments costs incurred by Padagis in developing and preparing the Registration Files, conducting regulatory activities, and obtaining Marketing Authorizations for the Product. [inserida pela Padagis]

3.1.2 · PROPORTIONAL REFUND

The License Fee shall be non-refundable except solely to the limited extent and in the specific circumstances expressly provided in Clause 20.3. For the avoidance of doubt, no refund shall apply to any portion of the License Fee representing reimbursement of Padagis' sunk R&D, development, regulatory, dossier preparation or other historical costs and expenses.

20.3 · LICENSE FEE PROPORTIONAL REFUND

[...] upon early termination by EMS pursuant to clauses 19.2, items (i), (ii), (v), (vi), (viii), (ix) and (xi), or by the clause 19.4 above; EMS shall be entitled to have the License Fee refunded save for the first payment of the License Fee which shall be non-refundable. [...] (A) before the Launch Date, [...] in its entirety; or (B) after the Launch Date, [...] proportional to the remaining period of the Initial Term [...]

11.6.2 · A PORTA LATERAL FECHADA

[...] any termination pursuant to this Hardship Clause, including where based on lack of commercial feasibility, CMED price approval or pricing level, failure to achieve commercial expectations or profitability [...] shall not give rise to any refund [...] the License Fee shall be deemed fully earned and non-refundable in all such cases.

MAPA DOS GATILHOS DO 19.2

COM reembolso hoje (menos a 1ª parcela):

- (i) Material Breach (ii) Bankruptcy (v) IP Infringement
- (vi) falha em assinar Quality Agreement / SDEA
- (viii) Unfeasible Supply Price (ix) Compliance Breach
- (xi) Change of Control + todo o 19.4

SEM reembolso hoje:

- (iii) Faultless Regulatory Refusal – ANVISA nega sem culpa de ninguém
- (iv) Material Safety Concern (vii) Unfeasible Change
- (x) Force Majeure (xii) Regulatory Plan cessation
- + todo o 19.3 (culpa da EMS) e toda rescisão após o Initial Term

O ARGUMENTO DE DADOS – O MAIS FORTE DO BLOCO, E LEVA 40 SEGUNDOS

Os seis contratos assinados mostram um padrão limpo, e a minuta cai fora dele:

CONTRATO	1ª PARCELA	REEMBOLSO
Idorsia (inovador, USD 20M)	20%	não reembolsável
BDR Abemaciclibe	20%	não reembolsável
BDR Olaparibe	30%	não reembolsável
Athena	30%	85% se o dossiê atrasar
Dr. Reddy's	50%	integral em 30 dias se a ANVISA negar
Padagis (minuta)	38%	não reembolsável

O padrão, dito em voz alta: **quando o fee é irrepetível, a EMS paga 20–30% na assinatura. Quando paga 30–50%, vem com reembolso.** A minuta pede 38% e irrepetível — combinação que não existe em nenhum dos seis. Não é opinião da EMS; é o histórico da casa. E ele já aponta as duas saídas: **ou desce a parcela, ou entra o reembolso.**

A ESCADA DE DECISÃO – SOBRE USD 700.000

A coluna que importa é a primeira: quanto dinheiro da EMS fica exposto se o produto não chegar ao mercado.

ESTRUTURA	EM RISCO	PROTEGIDO	O QUE A PADAGIS PRECISA ACEITAR
Hoje na minuta — M1 38%, irrepetível	266.000	—	—
Abertura — M1 38% + reembolso 100% se não aprovado	0	266.000	O princípio do reembolso.
Alvo — M1 a 30% + reembolso 100%	0	266.000	Reembolso + remarcação. Pouco provável, mas peça.
Meio-termo recomendado — M1 a 30% + 50% reembolsável	105.000	161.000	Duas coisas pequenas em vez de uma grande. Supera o seu limite.
Alternativa sem reembolso — M1 a 20%, linguagem intacta	140.000	126.000	Só remarcação. A opção se a trava for contábil.
Seu piso — M1 38% + 50% reembolsável	133.000	133.000	Só reembolso parcial. Aceitável, mas a pior das aceitáveis.
Fora da alçada — nada muda	266.000	0	Não feche. Leve para a gestão.

Leia a linha verde com atenção: a remarcação derruba o valor em risco a 105.000, *abaixo* do seu piso de 133.000 — e ainda assim pede à Padagis menos do que a abertura. É por isso que ela é a recomendação.

Se o fee fechar em USD 800.000: $M1\ 38\% = 304.000 \cdot 30\% = 240.000 \cdot 20\% = 160.000$ · seu piso = 152.000 em risco.

O QUE A PADAGIS QUER

- Fee em USD 800.000, caracterizado como ressarcimento de custo histórico.
- Primeira parcela irrepetível em qualquer hipótese.
- Reembolso restrito a rescisão por culpa deles, nunca por recusa regulatória sem culpa.
- Nada de reembolso por preço CMED, inviabilidade comercial ou decisão de portfólio da EMS.

O QUE QUEREMOS

- **Matriz fechada de quatro gatilhos** — lista fechada acalma o receio deles de clawback ilimitado:
A falha regulatória sem culpa (registro negado, BQV ou Zona IVb reprovados) → recuperação da 1ª parcela;
B culpa da Padagis → 100% antes do lançamento, pro rata com piso de 50% depois;
C sem culpa de ninguém → pro rata;
D culpa da EMS → sem reembolso.
- Sair ou neutralizar a frase de custo afundado em 3.1.
- Desmembrar o marco 2: BQV e Zona IVb são eventos distintos, com pagadores distintos.

COMO CONDUZIR

Abra pelo padrão de dados, não pelo pedido. A tabela dos seis contratos faz o trabalho sozinha e não soa adversarial, porque não fala do que eles pedem — fala do que a EMS fez. Ela já entrega as duas saídas, e há interlocutores que escolhem uma antes de você pedir.

Ancore o pedido no princípio, não numa troca. A recuperação da primeira parcela não é barganha: decorre de quem controla o resultado regulatório. Isso importa porque a EMS *não vai* oferecer compromissos de lançamento em troca — e um pedido ancorado em princípio não precisa de moeda.

Se a resposta sobre reconhecimento de receita for “sim”, mude de formato imediatamente e diga que está mudando: *“then let’s stop fighting the word”*. Ceder a palavra e ganhar a estrutura é a definição de bom acordo, e o gesto compra credibilidade para os blocos seguintes.

Guarde os USD 100.000 entre 700k e 800k como última moeda. Se o pacote vier inteiro, pagar 100.000 a mais para tornar 800.000 recuperável é aritmética favorável.

DISCURSO

“Let me put our own history on the table, because it explains our position better than argument will. Across the licences EMS has signed for generic and similar products, the fee runs from two hundred thousand to six hundred and seventy-five thousand. Seven hundred is already at the top of that range.”

“But the number isn’t really my point — the structure is. Look at the pattern: where the fee was non-refundable, we paid twenty to thirty per cent on signature. Where we paid thirty to fifty, it came with a refund. The one time we went to fifty — Dr. Reddy’s — it came with a full refund within thirty days if ANVISA refused, including where neither party was at fault. This draft asks for thirty-eight *and* non-refundable, and that combination doesn’t exist anywhere in our history.”

“So I’ll give you the choice, and either works for me. Either the first instalment comes down to thirty per cent, or it stays at thirty-eight and becomes recoverable if the Marketing Authorization is never granted. Pick whichever suits your side.”

“And one drafting point I’d rather resolve now. The sentence describing the fee as reimbursement of your historical R&D costs has to come out. If the fee is a reimbursement of money already spent, then by definition it can never come back, whatever clause 20.3 says. That sentence quietly overrides the entire refund mechanism, and removing it costs you nothing today.”

Se resistirem à saída da frase, o fallback aditivo costuma passar: “*The allocation of the License Fee among Padagis’ internal cost categories shall not affect EMS’ refund rights under Clause 20.3.*”

SEU LIMITE – MANDATO DA GESTÃO

Alvo: recuperação integral da primeira parcela se o produto não for aprovado. **Piso:** 50% — USD 133.000 em risco sobre 700k. Qualquer formato serve (reembolso, remarcação, crédito ou escrow), desde que o valor em risco fique **igual ou abaixo de 133.000**. A frase de custo afundado sai ou é neutralizada por aditivo.

Cedemos com naturalidade: alíquota nominal de 5%, os USD 800.000 contra o pacote completo, e o desmembramento do marco 2 se necessário.

Onde não fecha: valor em risco acima de 133.000 em qualquer formato. Diga com transparência — *“that’s beyond what I’m authorised to agree”* — registre em ata e leve à gestão. Admitir alçada limitada não enfraquece; torna crível tudo que você aceitou antes.

Termination framework & consequences

Arts. 19.1–19.4 · 20.0–20.5 · conexas: Arts. 5, 6, 8; cl. 11.5.3, 16.6, 22.3, 24.5

PRINCÍPIO DE CONTROLE

Cada parte controla os próprios inadimplementos, logo a consequência deve seguir a causa. Hoje os gatilhos são bilaterais e as consequências, idênticas em toda hipótese.

RESUMO

O Artigo 19 traz gatilhos em três camadas: doze abertos a qualquer Parte (19.2), sete exclusivos da Padagis (19.3) e cinco exclusivos da EMS (19.4). O Artigo 20 diz o que acontece depois — e é aí que o equilíbrio se perde. A cláusula nova **20.0 “General Effect”** extingue automaticamente toda licença e autorização da EMS na terminação por qualquer causa, e foram removidas, uma a uma, as compensações da EMS: a licença compulsória royalty-free (20.3.1), a obrigação de Safety Stock, o direito de exigir Technology Transfer e a multa de rescisão (20.5).

Em toda hipótese de término — incluindo as causadas pela própria Padagis — a EMS devolve o registro, para de vender ao fim do sell-off e não recebe nada.

▼ TEXTO INTEGRAL DAS CLÁUSULAS CENTRAIS

20.0 · GENERAL EFFECT

Except as expressly provided in this Agreement, upon expiration or termination of this Agreement for any reason, all licenses, rights and authorizations granted to EMS [...] shall automatically terminate.

20.2.1 · MARKETING AUTHORIZATION – TÉRMINO SEM CULPA

After the end of Sell-Off Period [...] EMS shall, at Padagis election by written notice within ninety (90) calendar days, either: (A) transfer the Marketing Authorization to Padagis or to a Third Party designated by Padagis, at no cost to Padagis, or (B) cancel the Marketing Authorization in accordance with applicable Law.

20.3 · RESCISÃO POR CULPA DA PADAGIS – O QUE FOI DELETADO

[DELETADO] EMS shall be entitled to maintain in full force the Marketing Authorization [...] under a compulsory royalty-free license basis [...] as well as to demand the Technology Transfer.

[INSERIDO] no compulsory, royalty-free or implied license to Padagis Intellectual Property shall arise by reason of such termination, and termination shall not give rise to any right of EMS to request, require or impose any Technology Transfer.

20.3.2 · SAFETY STOCK – DELETADO

Padagis shall have no obligation, including in the event of early termination by EMS due to Padagis's breach or fault, to manufacture, hold or store any Safety Stock or other inventory of the Product.

1.1.80 · SELL-OFF PERIOD

"Sell-Off Period" means the additional period of six (6) months, or longer if permitted by Padagis or required by applicable Laws [...]

Mantidos e não contestados: cura de 60 dias (19.2(i)), obrigações acumuladas (20.1.3), pagamentos pendentes com teto de 90 dias (20.1.1) e o rol de sobrevivência (20.6).

O QUE A PADAGIS QUER

- Que o término extinga integralmente os direitos da EMS, salvo o sell-off.
- Nenhuma licença compulsória, implícita ou residual; nenhuma transferência de tecnologia obrigatória.
- Controle do destino do registro: eles escolhem entre receber a MA ou mandar cancelar.
- Sem multa de rescisão em nenhuma direção.

O QUE QUEREMOS

- Três baldes explícitos — sem culpa, culpa da Padagis, culpa da EMS — com destino diferente para registro, estoque e dinheiro em cada um.
- **Sell-off de 12 meses** em todos os cenários, não 6.
- Quando a culpa é da Padagis: transferência da MA **às custas deles**, recompra do estoque ao preço de fatura, e **continuidade de fornecimento** ao preço contratual por até 12 meses durante a transição.
- Preservação, nos três baldes, de obrigações acumuladas, POs confirmadas e da recuperação do bloco 2.

COMO CONDUZIR

Substitua o pedido de licença compulsória por continuidade de fornecimento. A base própria da EMS mostra zero precedentes de licença compulsória em seis contratos — insistir consome credibilidade sem retorno. Fornecedor recusa licença sobre a própria PI quase por reflexo; fornecedor raramente recusa continuar vendendo por doze meses ao preço de contrato. O efeito prático para a EMS — não faltar produto no Brasil durante a transição — é quase o mesmo.

Se resistirem, reduza em vez de abandonar: 6 meses no lugar de 12, ou limitado às quantidades do binding forecast vigente.

DISCURSO

“Two things are being treated as one here. The *triggers* for termination are bilateral, and we’re comfortable with that. The *consequences* are identical regardless of who caused it — and I suspect that’s just how the edits landed rather than a deliberate position.”

“I’m not going to ask for the compulsory licence back, and I’m not going to ask for a forced technology transfer. Neither appears in any of the six agreements this company has signed, so I’d be arguing for something we’ve never had. What I’ll ask for instead doesn’t touch your intellectual property at all: twelve months of sell-off in every scenario, transfer of the registration at your cost when the fault is yours, and a transition supply obligation at contract price so we’re not out of stock while we unwind.”

“That last one matters to me beyond the commercials. We hold the registration. When there’s a shortage, ANVISA calls us, and the pharmacy tells the patient that EMS failed. I’d like a contract that makes it hard for either of us to leave that patient without a product.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Sell-off	12 meses em 3 de 4 (Idorsia, BDR ×2). i-Health: 6. A minuta está em 6.
Cura	60 dias em 6 de 6, sem variação. Já está na minuta. Não abra.
Multa de rescisão	1 de 6 (i-Health, bilateral e cobrável da EMS). Precedente fraco.
Tech transfer como remédio	0 de 6. Onde existe transferência, ela é autônoma.
Titularidade da MA	EMS titular em 6 de 6. Preservado na minuta.

SEU LIMITE

Pacote mínimo: sell-off de 12 meses + transferência da MA a custo da Padagis quando a culpa for deles + recuperação do bloco 2 operante. A continuidade de fornecimento é desejável e negociável; a recuperação, não.

Onde não fecha: 20.0 integral, sem recuperação e sem nenhum remédio por descumprimento da própria Padagis. O contrato ficaria sem sanção contra o fornecedor.

Regulatory failure, studies & investments

cl. 5.1–5.4.5 · Appendix 04 · conexas: Arts. 19.2–19.4; 20.2–20.4

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A Padagis conhece o próprio ANDA e o que ele não cobre. O gap FDA → ANVISA conhecível na diligência é deles; exigência nova da ANVISA, surgida depois, vai ao mecanismo de Additional Investment.

RESUMO

Todo o Artigo 5 remete ao **Regulatory Plan e à Due Diligence Gap Analysis do Apêndice 04. O Apêndice 04 está vazio.** O Final Deadline, que a própria minuta chama de “fundamental commercial assumption”, está grafado [DATE].

Sobre esse vazio há três proteções: resultado negativo conforme protocolo não é breach; “Additional Investment” só existe acima de **USD 100.000 por atividade** e a recusa da Padagis em custeá-lo *expressamente não é breach*; e todo trabalho específico do Brasil que difira do ANDA aprovado pelo FDA só será feito mediante acordo prévio e **reembolso integral dos custos da Padagis pela EMS.**

Lido junto: a Padagis vende um dossiê construído para o FDA e o delta FDA → ANVISA fica com a EMS — enquanto o documento que dimensionaria esse delta é justamente o que não existe.

▼ TEXTO INTEGRAL · ADDITIONAL INVESTMENT, TRABALHO BRASIL-ESPECÍFICO, FINAL DEADLINE

5.4.1 · ADDITIONAL INVESTMENT

[...] an "Additional Investment" means an external, out-of-pocket cost not expressly foreseen in the Regulatory Plan (Appendix 04) [...] **in excess of USD 100,000 in the aggregate for the applicable activity** (the "Threshold"). For the avoidance of doubt, neither the Threshold nor the identification of an Additional Investment shall require Padagis to bear or contribute to any such cost **unless Padagis expressly agrees otherwise in a written amendment**.

5.4.6 · RECUSA DE CUSTEIO NÃO É INADIMPLEMENTO

Padagis' decision not to assume or contribute to an Additional Investment shall not constitute a breach of this Agreement.

5.4.5 · TRABALHO BRASIL-ESPECÍFICO

[...] any activity, validation, study, analysis, adaptation or other work required specifically to comply with ANVISA [...] **which differs from or is additional to the documentation, validation, data or work already existing under Padagis' FDA-approved ANDA** [...] shall be performed by Padagis only subject to prior written agreement on scope, timelines and **full reimbursement of Padagis' reasonable internal and external costs by EMS**.

5.3.2 · FINAL DEADLINE

[...] the final project completion date currently established in the Regulatory Plan as **[DATE]** (the "Final Deadline") [...] constitutes a **fundamental commercial assumption of the Parties** [...]

*Sobreviveram como ganhos da EMS: revisão de prazo apenas **uma vez por marco** e limitada a **6 meses** (cl. 5.3.3), e a titularidade exclusiva do registro pela EMS (cl. 5.4.1).*

O QUE A PADAGIS QUER

- Avaliação da EMS restrita a protocolos e critérios objetivos já escritos, sem juízo subjetivo nem preferência comercial. **Legítimo.**
- Estudo conforme que falha não é inadimplemento; reavalia-se antes de discutir saída.
- Limiar de USD 100.000 por atividade, sem obrigação de custeio.
- Todo o delta FDA → ANVISA por conta da EMS, salvo o Zona IVb.

O QUE QUEREMOS

- **Apêndice 04 anexado e rubricado antes da assinatura, com Final Deadline datado.** Não é concessão que se pede — é requisito de completude.
- Gap identificado na Gap Analysis **na Effective Date** é custo da Padagis, porque era conhecível na diligência.
- Limiar de USD 100.000 **no agregado do Term**, não por atividade — senão fatia-se e nunca dispara.
- Aceitamos que estudo conforme que falha não é breach — **desde que acione o mecanismo do bloco 2B.**

Peça o Apêndice 04 **como condição de assinatura, não como pedido negocial**, e diga essa frase assim. Ninguém defende assinar contrato cujo anexo estruturante está em branco, e transformar isso em cronograma (uma data de entrega) é muito mais produtivo do que transformar em debate.

Depois monte a simetria que vai sustentar o bloco 2B vinte minutos depois: se resultado negativo não é culpa de ninguém, ninguém fica com o dinheiro do outro.

No trabalho Brasil-específico, **mostre o benefício para eles**: uma Gap Analysis bem feita limita a exposição da Padagis tanto quanto a da EMS. Hoje eles têm uma obrigação ilimitada descrita num documento que não existe. É o argumento que transforma o anexo de tarefa chata em interesse comum.

DISCURSO

“Appendix 04 is blank — not thin, blank. And Article 5 refers to it throughout: every obligation, every deadline, every cost allocation, and the only definition of what counts as a breach. The Final Deadline, which your own drafting calls a fundamental commercial assumption, currently reads “[DATE]”.

“I’m not raising it as a negotiating point — it’s a condition of signature. So rather than debate it, can we just fix a date today by which your regulatory team delivers it in full?”

“And on the gap itself, a proposal that I think helps you as much as us. Whatever the Gap Analysis identifies as of the Effective Date — the known delta between your FDA ANDA and what ANVISA requires — sits with Padagis, because it was knowable at diligence. Anything genuinely new that ANVISA asks for afterwards goes into the Additional Investment mechanism. Notice what that does for you: it gives you a hard boundary on your own exposure. Right now you have an unbounded obligation described in a document that doesn’t exist. Writing it properly protects you first.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Titular do registro	EMS em 6 de 6, sem exceção. Preservado.
Reembolso por falha de dossiê	Athena: 85% do fee se o dossiê não for desenvolvido no prazo.
Auditoria on-site	1× por ano em 4 de 5. Confirme que a minuta preserva (Art. 7).

SEU LIMITE

Apêndice 04 completo e Final Deadline datado antes da assinatura — inegociável. O limiar por atividade cede, desde que o gap pré-Effective Date fique com a Padagis. “Resultado negativo não é breach” cede, desde que acione o 2B.

Onde não fecha: assinar com o Apêndice 04 em branco — sob nenhuma pressão de calendário.

BLOCO 4

ALTA

Supply failure remedies

cl. 8.9, 8.12–8.14 · conexas: Arts. 9, 11, 19.4, 22; cl. 16.6, 20.1, 24.5

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A Padagis controla fabricação e entrega. Falha de fornecimento gera remédio proporcional ao dano causado, não apenas crédito simbólico sobre a porção atrasada.

RESUMO

Escada única para atraso: carência de 15 dias, Delay Expenses de **0,33% ao dia sobre a porção atrasada**, teto de 10%, creditadas contra o próximo pagamento. Cap atingido + 30 dias → escalada → mais 30 dias → só então Artigo 19.

Três movimentos, de pesos muito diferentes. As Delay Expenses viraram o “**sole monetary remedy**” da EMS para atraso. O Critical Shortfall saiu de “menos de 80% em 6 meses = violação material” para “menos de 75%, com exclusões, e *expressamente não é violação material*”. E a rescisão por falha de entrega passou a exigir **dois Contract Years consecutivos**.

Do outro lado, a cl. 11.4.1 dá à Padagis suspensão de fornecimento após 30 dias de inadimplência e até “garantias de crédito razoáveis” após duas ocorrências em 12 meses — enquanto o direito espelhado da EMS ficou restrito à porção atrasada, com exclusão expressa de royalties e License Fee.

▼ TEXTO INTEGRAL · DELAY EXPENSES, CRITICAL SHORTFALL, GATILHO DE RESCISÃO

8.12 · DELAY OF DELIVERY

[...] Delay Expenses equal to 0,33% of the value of the delayed portion [...] up to an aggregate maximum of ten percent (10%) [...] Delay Expenses shall constitute EMS' sole monetary remedy for the relevant delivery delay [...]

8.14 · CRITICAL SHORTFALL – ANTES E DEPOIS

[TEXTO EMS, DELETADO] failure to supply at least eighty percent (80%) [...] shall be considered a material breach of Padagis hereunder.

[TEXTO PADAGIS] A “Critical Shortfall” shall be deemed to occur if, over six (6) months, Padagis supplies less than seventy-five percent (75%) [...] For the avoidance of doubt: (a) a Critical Shortfall shall not, in and of itself, constitute a material breach [...]

19.4(I) · DELIVERY FAILURE

If, in any two consecutive Contract Years, (A) the aggregate Delay Expenses achieve the applicable contractual cap [...] or (B) Padagis fails [...] to deliver at least seventy-five percent (75%) [...] over a continuous period of six (6) months.

11.4.1 · SUSPENSÃO PELA PADAGIS

If EMS fails to pay any undisputed amount [...] within thirty (30) calendar days [...] Padagis may temporarily suspend acceptance and/or fulfillment of further Purchase Orders [...] In the event of repeated payment delays (two or more within any rolling twelve-month period), Padagis may suspend supply until payment performance is remedied or reasonable credit assurances are provided.

O QUE A PADAGIS QUER

- Delay Expenses como remédio monetário primário e exclusivo.
- Carência + teto + escalada + nova cura antes de qualquer rescisão.
- Suspensão de pagamento limitada à porção atrasada; royalties e License Fee sempre fora.
- Critical Shortfall a 75%, com exclusões amplas e sem violação material.

O QUE QUEREMOS

- **Qualificar o “sole monetary remedy”:** pode ser o único remédio pelo *atraso em si*, não pode extinguir dano direto — multa em licitação, compra emergencial, perda de posição CMED — nem os remédios de produto não conforme e as indenizações do Art. 21.
- **Critical Shortfall de volta a 80%**, ou 75% com violação material restaurada.
- 19.4(i): trocar “dois anos consecutivos” por **qualquer período móvel de 12 meses**.
- Simetria de suspensão entre 11.4.1 e 8.13.
- Corrigir o teto para 10% também no 19.4(i).

COMO CONDUZIR

Comece concedendo, e diga por quê. Nenhum dos seis contratos assinados tem multa por atraso de entrega. A minuta, com 0,33% ao dia, já entrega mais do que a casa jamais obteve. Aceite o teto de 10% em voz alta, como concessão nomeada — compra credibilidade imediata e impede que a Padagis gaste o bloco defendendo um ponto que você não ia disputar.

Depois vá direto ao “sole monetary remedy”. O exemplo que resolve é concreto e brasileiro: se a falta de produto fizer a EMS perder uma licitação pública com multa contratual, quatro palavras transformam prejuízo de milhões em crédito de 10% de uma PO. O pedido não é aumentar a multa deles — é preservar o dano real.

DISCURSO

“I’ll start by giving you something. Across the six agreements EMS has signed, not one contains a delivery-delay penalty — every one treats late delivery purely as a termination trigger. So the daily rate here is already more than we’ve ever obtained, and I’m accepting the ten per cent cap now. I won’t reopen it.”

“What I need is four words out of 8.12: “sole monetary remedy”. Concretely: if we’re out of stock and EMS loses a public tender in Brazil with a contractual penalty attached, those four words convert a multi-million-real loss into a credit worth ten per cent of one purchase order. Make it the sole remedy for the *delay itself*, and leave direct losses where they belong.”

“And Critical Shortfall — eighty per cent appears in three of the three EMS contracts that have this trigger, in wording identical to ours. Either we go back to eighty, or we keep seventy-five and restore the material breach. I’m genuinely fine with either; your choice.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Multa de atraso	0 de 6. Aqui a minuta já nos favorece — não gaste capital.
Critical Shortfall	80% em 3 de 3 que preveem o gatilho, idêntico ao template.
Rescisão por atraso	Todos os 6 usam “2 atrasos > 30 dias” dentro de um ano — nunca dois anos.
Shelf-life	Minuta em 85% após contraproposta da EMS. Base: 85% em 3 de 4. Feche.

SEU LIMITE

Fechar: **(a)** “sole monetary remedy” qualificado; **(b)** Critical Shortfall a 80% *ou* 75% com violação material; **(c)** janela móvel de 12 meses. Cedemos: teto de 10%, carência de 15 dias, escopo restrito da suspensão e as exclusões do Critical Shortfall.

Onde não fecha: “sole monetary remedy” absoluto e 75% sem violação material e dois anos para rescindir. A EMS ficaria sem remédio efetivo contra falha de fornecimento — o risco central de um contrato de supply.

BLOCO 5

CRÍTICA

IP / FTO & infringement liability

Art. 16 · cl. 16.5–16.7 · conexas: Arts. 2, 15.2, 19.2, 20, 21

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A Padagis detém formulação, processo e dispositivo; a EMS, a marca e os materiais promocionais. Cada um garante a própria PI. A EMS paga a busca de FTO — mas não pode garantir o que não conhece.

RESUMO

A abertura do Artigo 16 põe a EMS como **única responsável, às suas custas, pelo freedom-to-operate no Território**, e diz que nada ali amplia as garantias da Padagis além do 15.2. E o 15.2 é estreito duas vezes: a garantia de FTO é **“to Padagis knowledge”** e cobre a não-violação apenas na **fabricação, no país de fabricação** — não na comercialização no Brasil.

Segundo ponto: a **Temporary Suspension** pode ser acionada por decisão final *ou interina*, por “bona fide third-party claim”, ou por parecer escrito de advogado externo. Após 6 meses qualquer Parte rescinde, e a minuta diz que isso não gera direito algum da EMS sobre a PI deles.

Há um contrapeso genuíno e ele é da Padagis: as indenizações cruzadas de PI estão corretas — Padagis responde por Produto, processo e dossiê; EMS por marca e materiais próprios. É exatamente o princípio de controle bem aplicado, e não deve ser tocado.

▼ TEXTO INTEGRAL · FTO, 15.2 E TEMPORARY SUSPENSION

16.1 · FREEDOM TO OPERATE

EMS shall be solely responsible, at its own cost, for conducting and maintaining such patent and other Intellectual Property freedom-to-operate assessments [...] For clarity, nothing in this Clause shall expand Padagis' representations or warranties beyond those expressly set forth in Clause 15.2.

15.2.2 · A GARANTIA E SEUS DOIS LIMITES

To Padagis knowledge, as of the Effective Date [...] (B) the use of the Padagis Dossier and Intellectual Property in the manufacture of the Product in the country of manufacture [...] does not infringe the Intellectual Property rights of any Third Party.

16.6 · TEMPORARY SUSPENSION

If, as a result of (a) a final or interim [...] decision, or (b) the receipt of a bona fide third-party claim or a credible written legal opinion from external counsel, a Party is required or reasonably advised to refrain from supplying [...] A Temporary Suspension, and any termination following therefrom, shall not give rise to any right of EMS to continue manufacturing or commercializing the Product using Padagis Intellectual Property.

O QUE A PADAGIS QUER

- Garantias de FTO limitadas ao conhecimento e ao país de fabricação.
- Suspensão acionável por decisão interina, reivindicação de boa-fé ou parecer externo.
- Nenhum direito compulsório ou residual sobre Produto, dossiê ou know-how.

O QUE QUEREMOS

- A EMS paga e conduz a busca; a Padagis garante, **sem “to its knowledge”**, que Produto, formulação, processo e dossiê não violam PI de terceiro **no Território**.
- Elevar o gatilho de suspensão: decisão interina ou final, **ou** parecer de advogado **mutuamente aceitável** — nunca mera reivindicação de terceiro.
- Dever expresso de mitigação: design-around, licença, fonte alternativa.
- Suspensão por PI da Padagis acima de 6 meses → recuperação do bloco 2 + custos de transição por conta deles.
- Preservar as indenizações cruzadas e a exclusão de teto do 21.5.1(III).

COMO CONDUZIR

O argumento vence pela assimetria de informação. Testosterona em gel é química de domínio público; o risco real de patente está na **bomba dosadora, no dispositivo e na formulação** — todos deles. A EMS pode contratar a busca, mas não pode garantir o que não conhece. Assim colocado, o pedido é só o princípio de controle aplicado outra vez.

Sobre a suspensão, use o incentivo perverso sem acusar ninguém: descreva o que a cláusula permite a um *terceiro* fazer — um concorrente que queira travar o lançamento precisa de uma carta e um parecer — e não o que a Padagis faria.

Se travar em patente específica, pare. Agende sessão técnica com data e nomes e siga. FTO não se resolve ao vivo, e o custo de tentar é o tempo dos blocos 6 e 7.

DISCURSO

“We’ll pay for the Brazilian freedom-to-operate search — that’s consistent with what I said at the start, since we’re the one selling there. But read 16.1 together with 15.2: your warranty is limited to your knowledge, and it covers manufacture in Israel. The commercialisation risk in Brazil sits entirely with us.”

“Testosterone gel is public chemistry. The patent exposure in this product is the pump, the device and the formulation — all three are yours. We can run the search; we can’t warrant what we don’t hold. And I’d note we’ve accepted the mirror of this without argument: the trademark is ours, so the trademark risk is entirely ours.”

“On Temporary Suspension — I’m not questioning your good faith, I’m questioning what the clause lets a third party do. As drafted, a Brazilian competitor who wants to delay our launch needs one letter and one opinion. Raise the bar to an injunction or an opinion from counsel we both accept, and add a duty to mitigate.”

SEU LIMITE

Sair com: **(a)** garantia de FTO sobre Produto, processo e dossiê no Território **sem o qualificador de conhecimento**; **(b)** gatilho de suspensão acima de “bona fide claim”; **(c)** indenizações cruzadas e 21.5.1(III) intactos. Cedemos: custo e condução da busca, responsabilidade integral pela marca, ausência de direito residual sobre a PI deles.

Aqui não há ruptura — há desvio. Se travar em patente específica, sessão técnica e segue a pauta.

BLOCO 6

ALTA

Royalties / Net Sales

Art. 1 (definições) · cl. 2.5 · Art. 12 · cl. 11.9

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A EMS controla a política comercial e responde por ela; a base de royalty deve refletir o que a EMS efetivamente recebe, não o que fatura bruto.

RESUMO

Royalty de **5% do Net Sales Revenue** durante o Initial Term, da concessão do registro em diante. Relatório semestral certificado por diretor financeiro, auditoria anual com cauda de 2 anos, correção de subpagamento acima de 5% com juros e custo de auditoria pela EMS.

As definições já foram aceitas pela área (1.1.39, 1.1.40 e alíneas a–c). Resta o que está *em torno* do número: **gross-up de IRRF** pela EMS; **lista fechada de três deduções** com vedação expressa de qualquer outra; **presunção INPI**; e **vedação total de compensação**.

ANTES DE ABRIR ESTE BLOCO – LEIA

O Supply Price é **fixo em US\$ 8,00 por até 8 anos, sem reajuste por índice** — apenas o gatilho cambial de 20% e o hardship. Isso é agressivo para o fornecedor e sugere que o **royalty de 5% pode ser o hedge de inflação deles**. Se você atacar a alíquota de frente e vencer, há risco real de a Padagis trazer de volta um reajuste anual de preço — que, sobre 600.000 unidades no ano 5, custa muito mais que 5% de royalty.

Não ataque os 5%. Ataque a base e o gross-up.

▼ TEXTO INTEGRAL · GROSS-UP, DEDUÇÕES, PRESUNÇÃO INPI, SET-OFF

11.9 · GROSS-UP

If EMS [...] is required by applicable Law in the Territory to deduct or withhold any tax [...] EMS shall gross up such payment so that Padagis receives the full amount it would have received had no such deduction or withholding been required. [...] any such withholding taxes shall be borne exclusively by EMS.

1.1.40 · NET SELLING PRICE – A LISTA FECHADA

Only the deductions expressly listed in items (a) through (c) below shall be permitted, and no other deductions, offsets or adjustments of any kind shall be made, whether characterized as marketing costs, service fees, administrative charges, inventory management costs or otherwise.

(a) normal and customary rebates, and cash and trade discounts [...]

(b) sales, use and/or other excise taxes or duties [...] excluding taxes on income; and

(c) price reduction, credit or allowances upon rejections or returns, provided [...] only for damages or defective Products.

2.5 · PRICING – A CONTRADIÇÃO INTERNA

EMS shall have sole and exclusive discretion over the pricing [...] including chargebacks, rebates, cash and quantity discounts, returns, freight, invoice adjustments and other credits, charges or marketing fees taken by customers or granted by EMS [...]

12.6.2 · PRESUNÇÃO INPI

In the event of any discrepancy between figures reported to Padagis and those reported to INPI, the figures reported to INPI shall be presumed accurate [...] unless EMS demonstrates otherwise with clear and convincing documentary evidence.

12.6.5 · NO SET-OFF

All Royalties, interest and other amounts payable by EMS [...] shall be paid in full, free and clear of any set-off, counterclaim, deduction or withholding of any kind [...]

*Ganho já obtido e a preservar: a cauda de auditoria caiu de 3 para **2 anos** (cl. 12.6.1).*

O QUE A PADAGIS QUER

- Base bruta, com lista fechada e taxativa de deduções.
- Anti-elisão ampla e auditoria cruzada com o INPI. **Legítimo em princípio.**
- Recebimento líquido de tributos brasileiros, via gross-up.
- Nenhuma compensação contra royalties.

O QUE QUEREMOS

- **Gross-up fora** — ou, se ficar, a alíquota desce. Ele eleva os 5% efetivos para perto de 5,9% antes de CIDE.
- **Alinhar a lista de deduções à realidade que a própria 2.5 reconhece:** no mínimo chargebacks, frete suportado pela EMS e reduções impostas por CMED ou edital.
- Dedução por inadimplência: valor baixado como incobrável após 12 meses sai da base.
- **Excluir a presunção INPI**, mantendo o direito de auditoria cruzada.
- Simetria de compensação para valores líquidos e incontroversos, e de auditoria para sobrepagamento acima de 5%.

DISCURSO

“Before the detail — a genuine question, not a negotiating move. Your supply price is fixed for up to eight years with no index adjustment. Is that sustainable for you? If the royalty is partly how you cover inflation, I’d rather understand that now than discover it in year three. I’m not trying to remove the royalty.”

“What I do want to fix is inside your own draft. Clause 2.5 says EMS manages chargebacks, freight, invoice adjustments and marketing fees taken by customers — you wrote that, and it accurately describes the Brazilian market. Then the Net Selling Price definition permits three deductions and expressly forbids every other one, naming those same items. So EMS pays royalty on money it never collected. That’s two clauses contradicting each other rather than a position either of us holds.”

“Second, the gross-up. It moves the whole Brazilian withholding burden onto EMS, taking an agreed five per cent to roughly five-point-nine before CIDE. That was never priced into the five. Either the gross-up comes out, or the rate reflects it — I’m indifferent between the two.”

“Third, the INPI presumption. Those filings exist to permit remittance and tax deductibility — different purpose, different basis. Keep the cross-check in the audit, which is entirely fair. Drop the presumption.”

Confirmar com o tributário antes da sala: alíquota de IRRF sobre royalties remetidos a Israel, incidência de CIDE e o efeito da convenção Brasil–Israel. Leve o número exato — “cerca de 5,9%” só funciona se você puder sustentá-lo se questionado.

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Royalty	Existe em 1 de 6 — Idorsia, 11% em BR/MX, inovador sob patente, fee de USD 20M. Os outros cinco são fee único, licença royalty-free.
Modelo de preço	Na base: % da venda líquida (29% Idorsia, 30% BDR Olap, com floor price) ou preço fixo. Aqui é preço fixo mais royalty — combinação que não existe na base.
Pagamento	Minuta em 60 dias. Base: 90 dias em 4 de 6.

SEU LIMITE

Fechar: **(a)** lista de deduções alinhada à 2.5, no mínimo chargebacks e reduções impostas por CMED/edital; **(b)** gross-up excluído *ou* alíquota ajustada; **(c)** presunção INPI excluída; **(d)** compensação para valores líquidos. Cedemos: os 5% nominais, periodicidade semestral, auditoria e a linguagem anti-elisão já aceita.

Onde não fecha: alíquota acima de 5%. A base mostra royalty em 1 de 6 e só para inovador sob patente.

BLOCO 7

CRÍTICA

Liability, indemnities & cap

cl. 21.1–21.6 · conexas: Arts. 9, 10, 13, 16, 18, 20, 23

PRINCÍPIO DE CONTROLE

A Padagis fabrica; a EMS importa, estoca, distribui e promove. Causa raiz de fabricação leva à indenização do fabricante — e é exatamente de lá que duas linhas foram retiradas.

RESUMO

As indenizações são espelhadas e, na estrutura, corretas. O problema está em **duas deleções na lista da própria Padagis (21.2)**. Saíram: *“any violation of applicable Laws by Padagis”* e *“any Product liability arising under the manufacture of the Product with any Change without due Regulatory Approval, a Product recall and/or Padagis’s fault at handling, packaging, storage”*. As duas equivalentes permanecem intactas na lista da EMS.

Ou seja: as responsabilidades nucleares de um fabricante saíram da indenização do fabricante, num contrato em que a EMS é titular do registro e primeira demandada no Brasil.

Há também um escudo de conhecimento inserido a favor deles (21.2.1). E a **cláusula de seguro (21.6)** — apólice mútua de RC e produto, USD 5 milhões, Term + 2 anos — que **nenhum dos seis contratos da base exige**, e o template da EMS também não.

▼ TEXTO INTEGRAL · AS DUAS DELEÇÕES, O ESCUDO E O SEGURO

21.2 · INDEMNIFICATION BY PADAGIS – O QUE FOI RETIRADO

[DELETADO] any violation of applicable Laws by Padagis or any Padagis's Representatives [...]

[DELETADO] any Product liability arising under the manufacture of the Product with any Change without due Regulatory Approval, a Product recall and/or Padagis's fault at handling, packaging, storage, sale or other disposition of any Product.

21.1 · INDEMNIFICATION BY EMS – OS EQUIVALENTES PERMANECEM

[MANTIDO] any violation of applicable Laws by EMS or its Affiliates [...]; the distribution, promotion and commercialization of the Product in the Territory by EMS or its Affiliates.

21.2.1 · ESCUDO DE CONHECIMENTO

Padagis shall not be liable [...] to the extent such Claims and Losses [...] (ii) arise from conditions, data or information that were not known to Padagis and could not reasonably have been detected [...]

21.6 · INSURANCE – A PRESERVAR

During the Term and for a period of at least two (2) years thereafter, each Party shall [...] maintain [...] (a) commercial general liability insurance; and (b) product liability insurance, in each case with coverage limits of not less than USD five million (USD 5,000,000) per occurrence and in the aggregate [...]

O QUE A PADAGIS QUER

- Indenizações espelhadas com procedimento de defesa detalhado.
- Indenização operacional ampla da EMS (importação, estocagem, distribuição, promoção). **Coerente com o princípio — aceite.**
- Limitações próprias por causalidade e informação disponível.
- Exclusão recíproca de danos indiretos; certas reivindicações sem teto.

O QUE QUEREMOS

- **Restaurar as duas deleções do 21.2.**
- **Estreitar o escudo de conhecimento:** não se aplica a produto não conforme, defeito latente, nem a desvio das Specifications, do cGMP ou do registro.
- Confirmar que o custo de recall segue a causa raiz (Art. 10) e o desempate por Independent Laboratory.
- **Não propor teto agregado.** Se propuserem, exigir carve-outs completos e piso nunca inferior ao limite da apólice.
- Preservar o seguro; avaliar elevar o agregado a USD 10M e **incluir a EMS como segurada adicional** na apólice de produto deles.

COMO CONDUZIR

Ganha-se com argumento de arquitetura, e por isso fecha bem a reunião. Não diga que é injusto; diga que **não funciona**. A EMS é titular do registro e primeira demandada em ação de consumo, medida da ANVISA e recall. Se a causa raiz for de fabricação e o fabricante estiver fora da lista, o contrato deixa de alocar risco e passa a transferi-lo a quem não o controla — que é o oposto exato do princípio com que você abriu a reunião.

Mostre as duas listas lado a lado. A assimetria fala sozinha.

No teto, resista ao impulso de propor um: 5 dos 6 contratos de licença não têm teto, e com fabricante no exterior e a EMS como titular do registro, teto protege a Padagis, não nós.

Termine reconhecendo o seguro em voz alta. É genuinamente melhor do que qualquer coisa que a EMS já assinou, veio deles, e fechar assim deixa a sala em registro construtivo depois de três horas.

DISCURSO

“Two lines came out of your indemnity in 21.2, and both remain in ours. Violation of applicable laws by Padagis, and product liability from an unapproved Change, a recall, or fault in handling, packaging or storage. Let me put the two lists side by side, because it reads better than I can describe it.”

“I won’t call it unfair — I’ll say it doesn’t work, and it’s the one place today where the draft runs against the principle I opened with. EMS holds the Marketing Authorization in Brazil. That makes us the first defendant in every consumer action, every ANVISA proceeding, every recall. If the root cause is manufacturing and the manufacturer isn’t on the indemnity, the contract stops allocating risk and starts relocating it to the party that can’t control it.”

“And I want to end on something that goes the other way. The insurance clause you added is better than anything in the six agreements EMS has signed — none of them require a policy at all. We want to keep it. Two asks around it: take the aggregate to ten million given Brazilian consumer exposure, and name EMS as additional insured on your product liability policy. That turns a promise into something we can actually call on.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Danos indiretos Exclusão recíproca em 6 de 6. Fechado.

Teto monetário 1 de 6, e é distribuição. Nenhum dos 5 contratos de licença aceitou teto.

Seguro 0 de 6 exigem apólice — e o template também não. Esta minuta é melhor que a base.

Custo de recall Pela causa raiz em 5 de 6, como no template.

SEU LIMITE

As duas deleções do 21.2 voltam. Escudo de conhecimento estreitado. Seguro preservado com agregado mínimo de USD 5M. Cedemos: procedimento de defesa e settlement como redigidos, indenização operacional ampla da EMS, ausência de teto agregado.

Onde não fecha: um fabricante que não indeniza por recall, por Change não aprovada e por violação de lei, num contrato em que a EMS é titular do registro. Isso não é cláusula dura — é ausência de alocação de risco.

08 Boa-fé com relógio

A minuta está cheia de “the Parties shall discuss in good faith”, e isso é bom — é assim que parceiros resolvem o que não dá para prever. O problema não é a boa-fé: é que quase todas essas janelas trazem a mesma frase, “*neither Party shall be under any obligation to accept any proposal or amendment*”, e a saída remete ao Artigo 19, que por sua vez exige materialidade. O relógio corre, ninguém precisa concordar, e nada acontece no fim.

O princípio a defender, e ele protege os dois lados: toda janela de boa-fé precisa de três elementos — um **relógio**, um **default** (o que acontece se o prazo vencer sem acordo) e uma **alocação de custo** durante a janela. Sem os três, boa-fé vira deriva, e deriva favorece sempre quem já recebeu.

ONDE	RELÓGIO HOJE	O QUE ACONTECE NO FIM	DEFAULT QUE PEDIMOS
5.1.2 Repetição do Zona IVb	“reasonable period” sem prazo	Qualquer Parte rescinde “without further liability” — a EMS perde tudo que pagou.	60 dias. Sem acordo, saída com a recuperação do bloco 2B.
5.2.3 Reavaliação após resultado negativo	90 dias	“Direitos do Art. 19” — que a cl. 5.2.2 acabou de negar. Circular.	90 dias. Sem acordo, gatilho expresso de BE Failure.
5.3.4 Prazo revisado	60 dias	Art. 19, se o atraso for material e afetar o Final Deadline.	Manter, alocando o custo da espera a quem pediu a revisão.
5.4.4 Additional Investment	60 dias	Nenhum lado é obrigado a aceitar; recusa da Padagis expressamente não é breach . Nada acontece.	60 dias. Sem acordo, a EMS pode custear sozinha e deduzir do royalty, ou sair com recuperação pro rata.
5.5.2 Inviabilidade por preço CMED	60 dias	Art. 19 — e o 11.6.2 exclui expressamente CMED de qualquer reembolso.	Restaurar a saída BDR: 3 meses de renegociação e 6 meses de aviso. Existe em 2 de 6.
8.3.4 Recovery plan do mínimo anual	60 dias	Conversão para não exclusivo. Tem default — está correto.	Manter. Use como o modelo a citar.
8.12.2 Escalada de atraso	30 + 30 dias	Remédios do Art. 19. Aceitável.	Manter.
8.14 Critical Shortfall	60 dias	Art. 19 — mas a própria cláusula diz que não é violação material.	Restaurar a violação material, ou voltar o gatilho a 80%.
11.6.1 Hardship	3 meses	6 meses de aviso. Tem default.	Manter o mecanismo; atacar só a exclusão de reembolso do 11.6.2.
14.1 e 14.2 Technology Transfer	nenhum	“Non-binding”, sem obrigação de prosseguir.	Aceito como discricionário — é uma das concessões nomeadas.
16.6 Temporary Suspension	6 meses	Qualquer Parte rescinde. Tem relógio e default.	Acrescentar a consequência financeira quando a origem for a PI da Padagis.
25.2 Discussão amigável	30 dias	Arbitragem. Correto e padrão.	Manter.

DISCURSO – VENDA O PRINCÍPIO, NÃO AS ONZE LINHAS

“One structural point that cuts across several clauses, and then I’ll stop. The draft has a lot of “the parties shall discuss in good faith”, and I’m in favour of all of it — that’s how partners handle what they can’t foresee. But nearly every one of those windows ends with “neither party is obliged to accept any proposal”, and then points back to Article 19, which requires materiality. So the clock runs, nobody has to agree, and nothing happens.”

“I’d propose a drafting principle rather than eleven edits: every good-faith window gets three things. A clock. A default — what happens if the clock runs out. And who carries the cost while it’s running. Your own clause 8.3.4 already does exactly this: sixty days for a recovery plan, and if it fails, exclusivity converts. That’s a good clause. I’d like the others to look like it.”

“And this protects you as much as us. Open-ended good faith favours whoever has already been paid, and over eight years those positions reverse. Neither of us wants a clause that lets the other run out the clock.”

Citar a cláusula 8.3.4 **deles** como modelo é a jogada. Você não impõe um padrão da EMS — pede consistência com o que eles já escreveram bem.

09 **Fora da pauta, mas vale dinheiro**

Sete pontos que não estão nos blocos recebidos e têm balizador claro.

Guarde-os para os últimos vinte minutos, quando a conversa já tiver criado alguma reciprocidade.

PONTO	NA MINUTA	BALIZADOR	PEDIDO
Payment Terms cl. 11.3	60 dias	90 dias em 4 de 6. 45 na Idorsia.	90 dias. Capital de giro puro, custo emocional baixo. Excelente moeda de fechamento.
Payments Delay cl. 11.4	0,20% ao dia	2% + 1% ao mês em 4 de 4 LSA, idêntico ao template.	Voltar a 2% + 1%/mês. Em 90 dias de atraso a minuta cobra ~18% contra 5% do padrão da casa.
Minimum Annual Commitment cl. 8.3	80% do forecast	60% em 2 · 70% em 2 · 80% em 1 — e o único 80% é contrato de distribuição.	70%. E note: se o lote for 90.000, os 80% do ano 1 (162.400) não são múltiplo de lote — a EMS teria de pedir 180.000, 11% acima do próprio mínimo.
Sell-Off Period cl. 1.1.80	6 meses	12 meses em 3 de 4.	12 meses. Já está no pacote do bloco 1 — cobre aqui se lá não fechar.
Arbitration cl. 25.3	3 árbitros, ICC, Genebra	Árbitro único em 5 de 6.	Árbitro único com experiência farmacêutica. Três árbitros triplicam o custo de qualquer disputa. Técnico, barato, quase sempre aceito.
Hardship / CMED cl. 11.6 e 5.5	sem reembolso, em nenhum caso	Nos dois BDR há saída por inviabilidade de CMED com 6 meses de aviso após 3 meses de renegociação.	Restaurar a saída BDR. Hoje CMED, rentabilidade e portfólio estão excluídos de qualquer reembolso — a saída da EMS virou teórica.
Suspensão assimétrica cl. 11.4.1 × 8.13	Padagis amplo; EMS restrito	Sem levantamento — argumento pela simetria.	Espelho exato: dois atrasos em 12 meses liberam a EMS do binding forecast, como duas inadimplências liberam a Padagis.

PRESERVADOS E NÃO CONTESTADOS – CONFIRME E NÃO REABRA

Exclusividade recíproca (Art. 4, 5 de 6) · direito de preferência sobre extensões de linha (cl. 4.3) · EMS titular do registro (cl. 5.4.1, 6 de 6) · marca de titularidade da EMS (cl. 16.2, 4 de 6) · cura de 60 dias (6 de 6) · SDEA e Quality Agreement separados com prevalência técnica (6 de 6) · gatilho cambial de 20% · shelf-life de 85% · cauda de auditoria reduzida a 2 anos · lei suíça e ICC (3 de 6). **Tudo isso já está do nosso lado. Não gaste tempo de reunião confirmando o que já foi ganho.**

10 Mapa de troca

Toda concessão da esquerda deve ser *nomeada em voz alta* na hora em que for feita. Concessão silenciosa não compra nada — o outro lado registra como posição que você nunca teve.

O QUE DAMOS — E PODEMOS DAR SEM DOR

- Licença compulsória royalty-free (0 de 6 na base)
- Technology Transfer como remédio de rescisão (0 de 6)
- Multa de rescisão de 1 ano de Net Revenue (1 de 6, bilateral)
- Teto de 10% nas Delay Expenses (0 de 6 têm qualquer multa)
- **Risco integral de execução da bioequivalência** e rateio 50/50 de uma repetição
- Custo e condução da busca de FTO no Brasil
- Responsabilidade integral pela marca e pelos materiais promocionais
- Indenização operacional ampla da EMS — importação, estocagem, distribuição, promoção
- Alíquota nominal de 5%, anti-elisão e direitos de auditoria
- “Resultado negativo conforme protocolo não é breach”
- Ausência de teto agregado de responsabilidade
- Os USD 100.000 entre 700k e 800k — última moeda, só contra o pacote completo

O QUE BUSCAMOS

- **Porta de saída expressa em caso de falha de bioequivalência**, sem discussão de culpa
- **Recuperação de ao menos 50% da primeira parcela** — em qualquer dos quatro formatos
- **Apêndice 04 completo** e Final Deadline datado antes da assinatura
- Gap FDA → ANVISA conhecido na assinatura por conta da Padagis
- Frase de custo afundado fora do 3.1
- **Critical Shortfall a 80%**, ou 75% com violação material
- “Sole monetary remedy” qualificado para preservar dano direto
- **Garantia de FTO sem “to its knowledge”**
- **As duas deleções do 21.2 restauradas**
- Gross-up excluído e lista de deduções alinhada à cl. 2.5
- Default em cada janela de boa-fé
- Sell-off 12 meses · pagamento 90 dias · MAC 70% · árbitro único

FORA DO MAPA — NÃO ENTRA COMO MOEDA

Compromissos firmes de lançamento, de comercialização ou de investimento promocional mínimo.

Decisão já tomada em nível de acionista: não estão disponíveis. Amarram a EMS a marcos que dependem de CMED, tempo de ANVISA e mercado — tudo fora do controle da EMS, e portanto contrário ao próprio princípio com que você abre a reunião. Se puxarem o assunto: *“we’ll commit to what we control — filing conduct and diligent commercialisation. We won’t commit to dates that depend on CMED and ANVISA.”*

11 Cenários e saídas

Dez situações prováveis e a resposta preparada para cada uma. Ler antes de entrar; consultar sem constrangimento durante.

A • “Não podemos reembolsar — é reconhecimento de receita”

A resposta mais provável, e a melhor que você pode receber.

Pare de brigar pela palavra imediatamente e diga que está parando. Vá para remarcação de marcos, crédito de portfólio ou escrow. Você obtém o efeito econômico sem tocar no que trava o board deles — e ganha credibilidade por ter escutado.

Sua fala: “Then let’s stop fighting the word — I’m not going to ask you to break your own accounting. Same economics, different mechanism: bring the first milestone down and move the difference to registration. You book what you book, and I get what I need.”

B • “A BQV é execução de vocês, o risco é de vocês”

A defesa natural deles no bloco 2B.

Concorde com a metade certa. Execução é risco da EMS e você não pede nada por ela. Produto é risco deles. A pergunta do comparador brasileiro, feita na fase de escuta, decide de que lado a falha cai — e por isso ela vem antes.

Sua fala: “Agreed, and I’ll say it plainly: if we run it badly, that’s ours and I want nothing from you. What I’m asking about is the other case — the formulation not being bioequivalent to the Brazilian comparator. That isn’t our execution. Which is why I asked earlier which reference product we’re running against.”

C • Trocam proteção por preço

“Podemos discutir isso se o fee voltar para 800.000.”

Aceite — se o pacote vier inteiro. Pagar 100.000 a mais para proteger 800.000 na hipótese mais provável de fracasso é aritmética favorável, e essa moeda foi guardada exatamente para isso.

Sua fala: “I can work with that, and I’ll be straight about the condition: eight hundred with the protection package complete, first instalment included. Not eight hundred with half of it.”

E • Pedem compromissos de lançamento em troca

“Se vocês querem proteção, queremos garantia de que o produto será lançado.”

Não está disponível — e você tem um argumento melhor do que “não posso”: é incoerente com o próprio princípio que você enunciou na abertura. Ofereça o que a EMS de fato controla, que é a conduta, não o resultado.

Sua fala: “I’ll commit to what we control — diligent filing conduct and diligent commercialisation, and you already have both in 19.3. I won’t commit to dates that depend on CMED and ANVISA, because by the same logic I’ve been using all morning, neither of us should carry what we don’t control. And the recovery I’m asking for doesn’t depend on this trade — it stands on the same principle.”

D • Oferecem 50% antes de você pedir

Acontece mais do que se imagina quando a abertura foi generosa.

Não aceite na hora. Você está no seu piso sem ter gasto nada. Some a remarcação de marcos e sai *acima*: M1 a 30% com 50% reembolsável deixa 105.000 em risco contra os 133.000 do seu limite.

Sua fala: “That helps, thank you — genuinely. Let me see if we can make it land properly: pair it with the first milestone at thirty per cent, which is our own median, and I think I can get this approved without a second round.”

F • Eles seguram tudo

“Vamos levar internamente e voltamos com a próxima minuta.”

Para uma primeira reunião, **isso não é fracasso**. Aceite levar, mas não encerre sem **ata falada**: nomeie os quatro bloqueadores, peça confirmação de que foram entendidos como tal, e fixe a data da próxima minuta ali mesmo.

Sua fala: “That’s a fair answer for a first conversation. Before we close, let me read back the four things that block signature, so there’s no ambiguity when your team reviews: Appendix 04, an exit if the bioequivalence fails, recovery of the first instalment, and the two deleted lines in 21.2. Are those understood as blockers?”

G • Pedem royalty acima de 5%

“Considerando o risco, precisaríamos de 6 ou 7%.”

Não, sem contraproposta — mas dito com calor, e com uma porta alternativa aberta. Cinco dos seis contratos da EMS são fee único sem royalty.

Sua fala: “I can’t go there, and I’d rather tell you now than pretend. Five of our six agreements carry no royalty at all. But if what’s behind the ask is eight years of fixed supply price, let’s have that conversation instead — it’s the more honest one.”

H • Trava em FTO ou patente específica

Discussão técnica sobre patente de dispositivo ou formulação.

Desvie, não resolva. FTO não se decide em reunião executiva e o custo de tentar é o tempo dos blocos 6 e 7. Registre, marque sessão técnica com data e nomes, siga.

Sua fala: “Right question, wrong room. Let’s put your patent counsel and ours together within two weeks, with the device and formulation families on the table. I’ll park the clause language until they’ve reported.”

I • Você e seu jurídico divergem na frente deles

Acontece, e não é grave se você não tentar consertar na hora.

Não resolva a divergência na mesa e não sobreponha a posição do jurídico. Peça a pausa — é um gesto normal, que a Padagis também usa, e que preserva a autoridade dos dois lados da sua mesa.

Sua fala: “Give us two minutes — I want to align internally before I answer that properly.” E ao voltar, quem responde é quem tem a alçada sobre aquele ponto, não necessariamente você.

J • Pressão para assinar

“Nosso board precisa disso fechado neste trimestre.”

Você tem um fato objetivo que encerra a discussão sem confronto: **o Apêndice 04 está em branco**. Não é posição da EMS — é peça ausente do documento deles. Converta a pressão em cronograma.

Sua fala: “I want this closed as much as you do, and I’ll help you get there. But Appendix 04 is blank, and Article 5 refers to it throughout — that’s a missing piece of your own draft, not an EMS position. Give me Appendix 04 and the four blockers and I’ll move fast. Let’s put a date in the minutes.”

12 Frases de bolso

Para os momentos em que a sala escorrega. Curtas o bastante para usar sem consultar. As roxas são de escuta e de relação; as azuis, de negociação.

PARA ABRIR UMA RESPOSTA QUE VOCÊ NÃO ENTENDEU

“Help me understand that better — what’s the concern underneath it?”

PARA CONFIRMAR QUE ESCUTOU

“So what I’m hearing is... have I got that right?”

QUANDO ELES FAZEM UMA BOA OBJEÇÃO

“That’s a fair point and I hadn’t weighted it properly. Let me think about it rather than answer badly.”

PARA TRANSFORMAR POSIÇÃO EM INTERESSE

“Let’s put the drafting aside for a second. Commercially, who should carry this risk — and why?”

PARA RETOMAR DEPOIS DE UMA POSIÇÃO TÉCNICA DURA

“That’s where we are. I’d rather spend ten minutes on how we get around it than on whether it’s fair.”

PARA TRAZER SEU PRÓPRIO TIME SEM ANTECIPAR A POSIÇÃO DELE

“Before I answer that commercially — can you take us through where we stand on this one?”

QUANDO PEDEM CONCESSÃO SEM OFERECER NADA

“I can move on that. What comes back the other way?”

QUANDO DIZEM QUE É “PADRÃO DE MERCADO”

“It may be standard somewhere. It isn’t in the six agreements this company has signed — and those are the ones I have to explain internally.”

QUANDO INVOCAM CUSTO AFUNDADO

“Your sunk cost is real, and it’s priced into the fee. What it can’t do is decide who carries the risk of the product never reaching the market.”

AO CONCEDER — SEMPRE NOMEIE

“I want to be explicit that this is a concession, not a position we never held.”

PARA INVOCAR ALÇADA SEM PERDER CRÉDITO

“That’s beyond what I’m authorised to agree, and I’d rather tell you that than pretend otherwise.”

PARA REAQUECER A SALA APÓS ATRITO

“What else in your portfolio could work in Brazil? I’d rather this be the first of several than the only one.”

13 **O que precisa sair da sala**

Leia esta lista em voz alta nos últimos cinco minutos, item por item, pedindo confirmação. Reunião sem ata falada vira duas reuniões. E lembre do critério: numa primeira reunião, sucesso é *entendimento e direção*, não assinatura.

#	ITEM	ESTADO ESPERADO AO FIM
1	As respostas da fase de escuta, anotadas — sobretudo o comparador da BQV e a razão do “non-refundable”	Registradas por escrito
2	Apêndice 04 completo, com Gap Analysis e Final Deadline datado	Data de entrega comprometida
3	Porta de saída expressa em caso de falha de bioequivalência	Aceita em princípio
4	Recuperação de ao menos 50% da 1ª parcela, em qualquer formato	Formato escolhido e registrado
5	Frase de custo afundado em 3.1 removida ou neutralizada	Acordado
6	Critical Shortfall a 80%, ou 75% com violação material	Escolha da Padagis, registrada
7	As duas deleções do 21.2 restauradas	Acordado
8	Princípio do relógio + default nas janelas de boa-fé	Aceito como princípio de redação
9	Lista de higiene — 8 correções formais	Aceita integralmente
10	Sessão técnica de FTO, se o bloco 5 travar	Data e nomes definidos
11	Data da próxima minuta e do próximo encontro	Fixada na sala

DEPOIS DA REUNIÃO — MESMO DIA

Registre cada movimento na aba **ANÁLISE** da planilha de balizadores, coluna **RODADA 2**, e atualize a **SITUAÇÃO** de cada cláusula. Não crie arquivo novo — a planilha acumula rodadas lado a lado, e é isso que torna visível o movimento da Padagis entre uma reunião e outra. Cláusula inserida por eles e inexistente no template vai para o bloco amarelo **CLÁUSULAS FORA DO TEMPLATE**, hoje vazio — há pelo menos cinco candidatas: Royalties (Art. 12 inteiro), Minimum Annual Commitment, Insurance, General Effect of Termination e Freedom to Operate (cl. 16.1).

Anote separadamente **as respostas da fase de escuta**. Não cabem na planilha, e são o ativo mais valioso que você traz desta reunião.

O que mudou nesta versão final. O documento passou a ter uma **página de mesa** — folha única, operável ao vivo — porque um dossiê de 60 páginas não se consulta durante uma reunião. Foi introduzido um **princípio único** (cada parte responde pelo que controla) do qual todos os oito blocos derivam, no lugar de sete pedidos separados. A seção sobre a dinâmica da sala foi refeita: **ela não atribui falas nem papéis ao jurídico** — trata do que você faz, do que você não faz, e do que se alinha previamente (limites, nunca falas). Foi **removida a proposta de troca por compromissos de lançamento**, e a seção de troca agora registra expressamente que ela não está disponível. Foi acrescentada a seção *O acordo que queremos* e o reconhecimento do que a minuta da Padagis tem de bom, para calibrar o tom de uma primeira reunião. Os limites foram renomeados de “ruptura” para “onde não fecha”, com a nota de que são para você, não para a mesa.

Fontes. Minuta *EMS_Padagis_LicenseSupplyAgreement_Testosterone*, revisão Padagis de 21.08.2026, com alterações rastreadas de ambos os lados · *Executive Meeting — Business Premises* de 26.08.2026 · *Controle Jurídico — Balizadores de Contrato*, ago/2025, base de 6 contratos assinados (Idorsia, BDR Abemaciclib, BDR Olaparibe, Dr. Reddy's, Athena, i-Health).

O que aqui é hipótese, e não fato. A leitura de que a exigência de “non-refundable” decorre de reconhecimento de receita é inferência a partir do padrão do redline — por isso é pergunta na fase de escuta, e não afirmação na mesa. O mesmo vale para a hipótese de que o royalty funciona como hedge de inflação do preço fixo. As alíquotas tributárias do bloco 6 são estimativas e precisam de confirmação do time tributário. O custo da bioequivalência não consta de nenhum documento analisado e precisa ser levantado internamente antes da reunião. Os limites refletem o mandato informado pela gestão e não substituem a alçada formal de aprovação.